

القسم الأول الإجراءات السابقة على المحاكمة

تمهيد :

تسبق المحاكمة عادة إجراءات معينة - عدا في جرائم الجلسات - هذه الإجراءات البعض منها إلزامي والبعض الآخر فيها جوازي. ويفرق الفقه عادة بين مرحلتين أساسيتين تسبق المحاكمة، المرحلة الأولى وتسمى مرحلة الاستدلال أو أعمال الاستدلال والمرحلة الثانية تسمى بالتحقيق الابتدائي.

والمرحلة الأولى المسماة بأعمال الاستدلال عادة مايقوم بها مأمور الضبط القضائي فور علمه بوقوع جريمة معينة، ولا يحق له الانتقال للمرحلة الثانية وهي التحقيق الابتدائي وإجراءاته إلا في أحوال معينة استثنائية نص عليها القانون. أما المرحلة الثانية فالأصل أنها من اختصاص النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ولكن لا تقوم النيابة العامة دائماً بإجراء التحقيق الابتدائي لأنه جوازي بالنسبة لها في الجرح والمخالفات في حين أنه إلزامي في الجنايات.

وسوف نعرض في الباب الأول لإجراءات الاستدلال التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي، على أن نعرض في الباب الثاني للإختصاصات الإستثنائية لسلطة الضبط القضائي للقيام بأعمال التحقيق الابتدائي.

الباب الأول أعمال الاستدلال

ماهية أعمال الاستدلال :

قلنا أن الاستدلال هو مرحلة من المراحل التي تسبق المحاكمة، ولكن يجب التنبيه إلى أن هذه المرحلة لا تندرج تحت لواء مراحل الدعوى الجنائية على أساس أنها تسبق تحريك الدعوى الجنائية.

ويعرف الاستدلال بكونه مجموعة من الإجراءات والأعمال التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية ويهدف إلى جمع المعلومات في شأن جريمة أرتكبت ثم إحالة هذه المعلومات إلى سلطة التحقيق المختصة كيما تتخذ قرارها فيما إذا كان من الملائم تحريك الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة أو اصدار أمر بحفظ الأوراق.

ويبدو من هذا التعريف أن هدف الاستدلال هو «مجرد جمع المعلومات». وغايته هي توضيح الأمور لسلطة التحقيق كي تتخذ القرار المناسب، وبالتالي فليس غايته توضيح عناصر الدعوى للقاضي لكي يحكم على نحو معين، فتلك مهمة التحقيق الابتدائي⁽¹⁾. ومن ثم ساع القول بأن سلطات الاستدلال تعمل لحساب سلطات التحقيق وتحت إشرافها، وليس لعملها إتصال مباشر بالقضاء⁽²⁾.

⁽¹⁾ (Garraud, II, n° 768, p. 533; Roux, II, § p. 25.)

⁽²⁾ الدكتور / محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 499؛ ويطلق على هذه المرحلة في القانون الفرنسي اسم : "L'enquête préliminaire" أو "l'enquête officieuse"، أنظر : Stefani, Levasseur et Bouloc, op. cité , 1996, n° 319, p. 334 et s.

وتتعدد أعمال الاستدلال التي من الممكن أن يقوم بها مأمور الضبط القضائي، ومنها ما نص عليه القانون ومنها ما لم ينص عليه. وسوف نعرض لهذه الاعمال لاحقاً.

الفرق بين الاستدلال والتحقيق الابتدائي :

قدمنا أن الاستدلال ليس في حقيقته مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، بل هو مرحلة سابقة على تحريكها، أما التحقيق الابتدائي فهو يمثل مرحلة هامة من مراحل الدعوى الجنائية، حتى وإن كان جوازياً في الجرح والمخالفات.

كما أن أعمال الاستدلال لا تتولد عنها أدلة في مدلولها القانون، ولا يجوز أن يبنى القاضي حكمه على الاستناد إلى محضر الاستدلال، ولكن يجوز في المقابل أن يكون الاستدلال أساساً لتحقيق يجرى في الجلسة ويستخلص منه الدليل. وعلة استبعاد نشوء الدليل عن أعمال الاستدلال أنه لا تتوافر فيها ضمانات الدفاع المطلوبة لنشوء الدليل (3).

كذلك لا ينطوي الاستدلال على إجراءات قهر وإكراه تماثل ما يتضمنه التحقيق الابتدائي، فالفرض أن الاستدلال مجرد جمع معلومات يعتمد فيه الموظف المختص به على مهارته وتعاون الناس معه من أجل كشف الجرائم وتعقب مرتكبيها (4). ولا يحول عدم تقديم الشكوى أو الطلب - حيث يشترط القانون ذلك - دون اتخاذ إجراءات الاستدلال، ولكنه يحول دون اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي. ولا تقطع أعمال الاستدلال تقادم الدعوى الجنائية إلا إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي، أما إجراءات التحقيق فتقطع تقادم الدعوى الجنائية دائماً. وبين الأمر بالحفظ الذي قد يعقب أعمال الاستدلال والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الذي قد ينتهي إليه التحقيق الابتدائي، فروق جوهريه، مجملها أنه لا حجية ولا قوة للأول في حين أن للثاني حجيته وقوته، وسوف نعرض لذلك تفصيلاً فيما بعد (5).

هل تتحرك الدعوى الجنائية بأعمال الاستدلال ؟

الإجابة على هذا التساؤل هي بالنفي، فطالما أن أعمال الاستدلال ليست من إجراءات الدعوى الجنائية فمن الطبيعي إلا تتحرك هذه الأخيرة (6) من إجراءاتها. وقد قالت محكمة النقض في ذلك بأن «الدعوى الجنائية لا تعتبر قد بدأت بمجرد إجراء تقوم به سلطات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة» (6).

هذا وإن كنا نتفق مع ما ذهب إليه محكمة النقض في الشق الأول من حكمها، إلا أنه يستوقف النظر تقدير هذا القضاء أن الدعوى لا تتحرك بما تقوم به سلطات الاستدلال «ولو في حالة التلبس بالجريمة»، مع أن التكييف الصحيح لهذه الإجراءات التي تتخذها سلطات الاستدلال في حالة التلبس أنها «إجراءات تحقيق» خولت استثناء لسلطات الاستدلال وهي كافية في ذلك لكي تتحرك بها الدعوى الجنائية.

وقد سبق أن أشرنا لهذه المشكلة، على أساس أنه ليس هناك إجراء محدد تتحرك به الدعوى الجنائية، فإذا كان من المسلم به أن الدعوى الجنائية تتحرك باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق سواء في مواجهة المتهم أو في غيبته، ففي هذه الحالة فإنه لا أهمية للنظر للسلطة التي اتخذت هذا الإجراء، طالما كان مصدر اتخاذه هو القانون. فإذا كانت النيابة العامة هي الأمنية على الدعوى الجنائية دون غيرها وهي التي تختص برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للمادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن هذه المادة نفسها قد أوردت ذلك بالقول «ولا ترفع من غيرها - أي النيابة العامة - إلا في الأحوال المبينة في القانون». وقد رأينا كيف أن المدعى المدني يستطيع رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر، كما أن المحاكم الجنائية والمدنية تستطيع رفع الدعوى الجنائية والحكم فيها، كما هو الحال في جرائم الجلسات، إذا فمن الممكن القول أن الدعوى الجنائية تتحرك بمعرفة مأمور الضبط القضائي إذا اتخذ إجراء من إجراءات التحقيق تجاه المتهم أو في غيبته طبقاً للسلطات الاستثنائية المخولة له بنص القانون. فأصبح إذا مصدر هذه السلطة هو القانون.

(3) (Garraud, II, n° 750, p. 631.)

(4) (Merle et Vitu, II, n° 1032, p. 258; Garraud, II, n° 750, p. 630.)

(5) أنظر في ذلك الدكتور/ محمود نجيب حسني: المرجع السابق، ص 500.

(6) حكم مشار إليه في المرجع السابق، ص 500 ومابعداها.

- **أهمية أعمال الاستدلال** : لأعمال الاستدلال أهمية ملموسة: فهي تتيح لسلطة التحقيق أن تتصرف في شأن تحريك الدعوى الجنائية، وهي على بينة وعلم كافيين بحقائق الأمور : (7) ومن ناحية ثانية، فإن سلطات الاستدلال تتسم بفعالية ونشاط أكثر مما تتسم به سلطات التحقيق، ويتيح لها ذلك أن تحصل على معلومات في شأن الجريمة التي ما زال أمرها متصفا بالخفاء أو الغموض أكثر مما يتاح للمحقق. وتسمح مرحلة الاستدلال بحفظ عديد من الشكاوى يتبين أنها غير ذات أساس فيوفر ذلك عناء تحقيقها، ويتيح تفرغ سلطات التحقيق للدعوى ذات الجدية (8).

ولكن عيب مرحلة الاستدلال أن من يقومون بها قد لا تتوافر لهم الخبرة والضمانات التي تتوافر عادة للمحقق، والتي تقتضيها حماية حقوق الأفراد وكفالة التطبيق السليم للقانون، فهم عادة من رجال الشرطة، ولذلك يسيئون الظن بالمتهم وتحكمهم عقلية مطاردة المجرمين، ويرجحون اعتبارات الكشف عن المجرم على ضمانات الحرية الفردية. ولكن هذا العيب لا يقلل من أهمية مرحلة الاستدلال، ويمثل نوعا من إساءة استعمال السلطة، ولا يمثل الاستعمال العادي لها (9). وعلاجه مكفول بحسن اعداد من يكلفون بأعمال الاستدلال، وتلقينهم أهمية احترام الحريات، وتبصرتهم بما لذلك من نصيب في أن يحقق نشاطهم الغرض المستهدف به في أن يكون أساسا قانونيا سليما لمرحلة التحقيق الابتدائي التي تعقبه.

- **خطة الدراسة** : تقتضى دراسة الاستدلال تحديد السلطة المختصة به؛ ثم تقصى أعمال الاستدلال المتنوعة وتفصيل ما تخضع له من أحكام؛ ويتعين بعد ذلك تحديد كيفية التصرف في التهمة بعد انتهاء أعمال الاستدلال. وقد خول الشارع السلطات المختصة بالاستدلال - على سبيل الاستثناء - القيام ببعض أعمال التحقيق الابتدائي التي تقتضى نوعا من السرعة والمرونة، قد لا يتوافر عادة لسلطات التحقيق، ويتعين تفصيل هذا الاختصاص الاستثنائي لسلطات الاستدلال.

الفصل الأول

2024/2025

السلطة المختصة بالاستدلال
(سلطة الضبط القضائي)

2024/2025

المقصود بالضبط القضائي :

حددت المادة (21) من قانون الإجراءات الجنائية الأعمال التي يباشرها مأمور الضبط القضائي بأنها هي «البحث عن الجرائم ومركبها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى». ومما تقدم يتضح أن الضبط القضائي يباشر خلال المرحلة الإجرائية السابقة على نشوء الخصومة الجنائية، فهو الذي يكشف عن وقوع الجريمة ويجمع الاستدلالات اللازمة لمعرفة مرتكبها، ويقدمها للنيابة العامة. وعلى ضوءها يتم تحريك الدعوى الجنائية سواء بالتحقيق، أو برفعها مباشرة إلى المحكمة (في الجرح والمخالفات فقط). ومما تقدم يتضح أن وظيفة الضبط القضائي تتميز بعنصرين:

- 1 - أنها تبدأ منذ وقوع الجريمة.
- 2 - أنها تنحصر في إجراء استدالات عن الجريمة، ثم تقديم محضرها إلى النيابة العامة.

التمييز بين الضبط القضائي والضبط الإداري:

يقصد بأعمال الضبط مجموعة الأعمال التي تباشرها السلطة العامة من أجل تحقيق الاستقرار والأمن العام. وتتمثل في جوهرها في مجموعة الأعمال التنفيذية للقوانين واللوائح. ومن هذا المعنى الأخير لأعمال الضبط، يمكن التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي. فالضبط الإداري يتم مباشرة تحت إشراف السلطة الإدارية من أجل منع وقوع الجرائم، ويتحقق ذلك بالأوامر والتعليمات التي تصدرها للموظفين وغير ذلك من أعمال التدخل الوقائي للحيلولة دون وقوع الجريمة. ولا تبدأ وظيفة

(7) الدكتور/ محمد عودة دياب الجبور، الاختصاص لمأمور الضبط، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة (1981) ص 124.

(8) (Vidal et Magnol, II, n°. 812 bis, 1162.)

(9) (Merle et Vitu, II, no. 1033, p. 256.)

انظر الدكتور/ محمود نجيب حسنى : المرجع السابق ، ص 502.

الضبط القضائي إلا عند فشل الضبط الإداري في منع وقوع الجريمة. فهنا يبدأ الضبط القضائي في جمع الاستدلالات اللازمة لإثبات الجريمة ومعرفة مرتكبها لتقديمها إلى السلطة المكلفة بتحريك الدعوى الجنائية وهي النيابة العامة. كما أن وظيفة الضبط القضائي تخضع لإشراف السلطة القضائية، بخلاف وظيفة الضبط الإداري فإنها تخضع لإشراف السلطة الإدارية.

والتمييز بين هذين النوعين من أعمال الضبط ليس سهلاً. لأن مأموري الضبط القضائي يجمعون عادة بين العاملين. فمثلاً ضابط المرور الذي يحاول منع مخالفات المرور بما يصدره من تعليمات للسائقين والمارة هو الذي يضبط ما يقع من مخالفات للمرور. وقد عهد القانون لجميع رجال الشرطة بوظيفة الضبط الإداري. أما وظيفة الضبط القضائي فهي مقصورة على بعض رجال الشرطة وتتهض بها كذلك فئات أخرى من الموظفين. ومجرد كون الشخص من رجال الشرطة لا يكفي لمنحه صفة الضبط القضائي، لأنها ترتبط بالوظيفة لا بالدرجة العسكرية (10).

مأمور الضبط القضائي :

الأصل أن صفة الضبط القضائي لا يكتسبها كافة رجال الضبط الإداري، فقد منحها القانون على سبيل الحصر لفئات معينة. وينقسم مأمورو الضبط القضائي إلى طائفتين :

(الأولى) تكون لها صفة الضبط القضائي بالنسبة إلى جميع أنواع الجرائم، وتسمى مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.

(الثانية) تكون لها صفة الضبط القضائي بالنسبة إلى نوع معين من الجرائم، وتسمى بمأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص.

وتمنح صفة الضبط القضائي ذات الاختصاص العام بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية (المادة 23) أو ما يكمله من قوانين. أما صفة الضبط القضائي ذات الاختصاص الخاص فتمنح بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص (المادة 23 إجراءات المعدلة رقم 37 لسنة 1957) (11). 2024/2025 2024/2025

وقد نصت المادة (23) المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1963 على أنه «لمدير أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤديوا الأعمال التي تقوم بها مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم» ومفاد هذا النص أن القانون لم يشأ منح هؤلاء الأشخاص صفة الضبط القضائي اكتفاء بتحويلهم سلطة القيام بأعمالهم. وقد قصد بهذه الصياغة القانونية تفادي تبعيتهم للنيابة العامة وخضوعهم لإشراف النائب العام. وبناء على ذلك فلا يجوز للنيابة العامة مثلاً أن تنتدب أحداً من هؤلاء للقيام ببعض أعمال التحقيق لأنهم ليسوا من مأموري الضبط القضائي.

مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام :

نصت المادة (23) إجراءات المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1963 والقانون رقم 26 لسنة 1971 على بيان مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام. وقد ميزت بين نوعين من هؤلاء المأمورين : (الأول) ينحصر اختصاصه في دوائر محددة، (الثاني) يمتد اختصاصه إلى جميع أنحاء الجمهورية.

وفيما يلي بيان هذين النوعين :

النوع الأول : مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم :

1 - أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

(10) نقض 19 يولييه سنة 1952 مجموعة الأحكام س 3 رقم 416 و 417 ص 1113.

(11) وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 إجراءات (والمضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1957) على أنه فيما عدا من يكونوا من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم بحكم الفقرة الأولى تعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم الأخرى بشأن تحويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

2 - ضباط الشرطة وأمنائها والكونستابلات والمساعدون.

3 - رؤساء نقطة الشرطة.

4 - العمدة ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.

النوع الثانى : مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :

1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

2- مدير الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن ⁽¹²⁾.

3 - ضباط مصلحة السجون.

4 - مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد ⁽¹³⁾ والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5 - قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .

6 - مفتشو وزارة السياحة .

وتتمتع هذه الفئات بسلطة الضبط القضائى بالنسبة إلى جميع أنواع الجرائم، ولو لم تكن متعلقة بأعمال الوظائف التى يؤدونها.

مأمورو الضبط القضائى ذوو الاختصاص الخاص :

ينحصر الاختصاص الذى يتمتع به هؤلاء فى الجرائم التى تعلق بأعمال وظائفهم. مثال ذلك مهندسو التنظيم ومفتشو صحة المحافظات ومساعدوهم، ومفتشو صحة الاقسام والمراكز، ومراقبو الأغذية، ومفتشو المأكولات، ومدير إدارة الملاهى ومفتشوها، ومدير إدارة الملاهى ومفتشوها، ومدير إدارة السجل التجارى ووكيل ومفتشو هذه الإدارة ورؤساء مكاتب السجل التجارى، والموظفون الذين يعينهم وزير الشؤون الاجتماعية للتحقق من الحالة الاجتماعية للمتهم الصغير والأسباب التى دفعته إلى ارتكاب الجريمة، ورجال خفر السواحل، وبعض موظفى الجمارك ⁽¹⁴⁾، وأعضاء الرقابة الإدارية. وقد كان القانون رقم 84 لسنة 1953 يمنح هذه الصفة لضباط البوليس الحربي بالنسبة للأعمال التى يكلفون بها من القيادة العامة للقوات المسلحة ⁽¹⁵⁾، ثم ألغيت هذه الصفة بالقانون رقم 58 لسنة 1968.

⁽¹²⁾ قضت محكمة النقض بأن الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم قد منحهم القانون سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤده أن يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يعدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة. فولاية ضباط مكاتب المباحث الجنائية ولاية عامة مصدرها نص المادة (23) إجراءات حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة، لما هو مقرر من إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عيناها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية رقم 115 لسنة 1960 المعدل بالقرار رقم 15 لسنة 1962 - فى شأن تنظيم مصلحة الأمن العام وفروعها - من أحكام، فهو محض قرار نظامى لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية (نقض 30 مايو سنة 1966 مجموعة الأحكام س 17 رقم 131 ص 708).

⁽¹³⁾ أنظر نقض 14 أكتوبر سنة 1968 مجموعة الأحكام س 19 رقم 195 ص 835 بشأن ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد واعتبارهم من الضبط القضائى بوصف كونهم من ضباط شرطة السكة الحديد.

⁽¹⁴⁾ نقض 31 أكتوبر سنة 1966 مجموعة الأحكام س 17 رقم 195 ص 1037، 21 فبراير سنة 1967 س 18 رقم 48 ص 251.

⁽¹⁵⁾ نقض 14 فبراير سنة 1967 مجموعة الأحكام س 18 رقم 41 ص 209.

ويلاحظ أنه طبقا للفقرة (ج) من المادة الثانية والمادة (61) من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، أن اختصاص رجال الرقابة الإدارية مقصور على الجرائم التي يمارسها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم، فلا تنبسط ولايتهم على أحاد الناس، ما لم يكونوا أطرافا في الجريمة التي ارتكبها الموظف، فعندئذ تمتد إليهم ولاية أعضاء الرقابة الإدارية أعمالا لحكم الضرورة، ومن ثم فإن مناطق منح أعضاء الرقابة الإدارية سلطة الضبط القضائي، هو وقوع جريمة من موظف أثناء مباشرته لواجبات وظيفته وأن تكون هذه الجريمة بسبيل الوقوع (16).

مساعدة مأموري الضبط القضائي :

لا يتمتع رجال الشرطة، كالعساكر والخبراء والمخبرين من مساعدي مأموري الضبط القضائي بصفة الضبط القضائي. ومع ذلك فقد خولتهم المادة (24) إجراءات قسما من سلطة الاستدلال وهي الحصول على جميع الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أي التي يعلمون بها بأية كيفية كانت، وإن عليهم اتخاذ جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. وقد قضت محكمة النقض بأنه يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يكلف مرعوسيه بالقيام بإجراءات الاستدلال في غيابه لقيامه بعمل آخر (17).

ويترتب على انتفاء سلطة الضبط القضائي عند هؤلاء ما يلي :

- 1- لا يجوز للنيابة العامة انتدابهم للتحقيق.
- 2- لا يجوز لهم مباشرة إجراءات الاستدلال التي منحها القانون لمأموري الضبط القضائي في حالة التلبس كالقبض والتفتيش (18). ما لم يتم هذا تحت إشرافهم (19) ورقابتهم، وإلا كانت الإجراءات باطلة (20). وكل ما لهم هو إحضار الجاني في الجرائم المتلبس وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي (21).

- 3 - يخضعون لإشراف رؤسائهم، ولا يخضعون لإشراف النائب العام كما هو الحال بالنسبة إلى مأموري الضبط القضائي (المادة

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الاختصاص المحلي لمأموري الضبط القضائي :

بينما فيما تقدم أن الاختصاص المحلي لمأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام ينحصر في دوائر معينة، وقد يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية. وبالنسبة لمأموري الضبط ذوى الاختصاص الخاص، فإنهم يتمتعون بهذه السلطة في حدود اختصاصهم المحلي. ويتحدد هذا الاختصاص إما بمكان الجريمة أو بالمحل الذي يقيم فيه المتهم أو يضبط فيه (23) على أن لمأموري الضبط القضائي أن يباشر وظيفته بعيدا عن اختصاصه المحلي متى كان ذلك في صدد الجريمة التي يختص أصلا

(16) نقض 18 يناير سنة 1970 مجموعة الأحكام س 21 رقم 24 ص 94.

(17) ولا يشترط في ذلك أن يكون التكليف خاصا بعمل معين : بل أن التكليف العام الصادر من مأموري الضبط القضائي لمساعدته باتخاذ ما يلزم من إجراءات الاستدلال في غيبته يعتبر صحيحا (نقض 14 يونيو سنة 1960 مجموعة الأحكام س 11 رقم 110 ص 579).

(18) نقض 16 مايو سنة 1966 مجموعة الأحكام س 17 رقم 110 ص 613.

(19) نقض 19 يونيو سنة 1967 مجموعة الأحكام س 18 رقم 167 ص 838.

(20) نقض 18 يناير سنة 1960 مجموعة الأحكام س 11 رقم 14 ص 79.

قضى بأن الأمر الذي يصدره الضابط إلى بعض رجال القوة المرافقة له بالتحفظ على أفراد أسرة المتهم المأمون بتفتيش شخصه ومنزله ومن يتواجدون معه هو إجراء تنظيمي تقتضيه ظروف الحال تمكينا للضابط من أداء المأمورية المنوطة به (نقض 21 فبراير سنة 1966 مجموعة

الأحكام س 17 رقم 32 ص 175) وحكم بأن إحضار متهم إلى مركز البوليس لا يخول الجاويش النوبتجي القبض عليه ولا تفتيشه (نقض 24 أبريل سنة 1959 مجموعة الأحكام س 7 رقم 184 ص 659).

(21) نقض 16 مايو سنة 1916 مجموعة الأحكام س 17 رقم 110 ص 613.

(22) Bouzat et pinatel t. op cit., p. 645.

(23) قضى بأن الأصل أن مأموري الضبط انما يباشر اعمال وظيفته في تبليغ النيابة عن الحوادث، لم يقصد الا تنظيم العمل والمحافظة على الدليل دائرة اختصاصه - فاذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذي باشرها لم يكن مختصا بحسب المكان، ولم يقدم الدفاع دليلا على ذلك - فانه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناء على ذلك القول المجرد، ولا عبرة بالشهادة الادارية التي قدمها المتهم أمام محكمة النقض. ومادام قد قاته أن يقدمها لمحكمة الموضوع لتبدي رأيها فيها (نقض 31 أكتوبر سنة 1960 مجموعة الأحكام س 11 رقم 151 ص 742).

باتخاذ الإجراءات بشأنها⁽²⁴⁾. وعلة ذلك أن مأمور الضبط القضائي يكون في حالة ضرورة إجرائية تبرر له تجاوز حدود اختصاصه المكاني لمباشرة الإجراء المطلوب، وهي ضرورة سمح بها القانون كمبدأ عام في المادتين (2/70 و 3) إجراءات⁽²⁵⁾، وقد أكدت محكمة النقض⁽²⁶⁾.

وإذا تجاوز مأمور الضبط القضائي حدود اختصاصه المحلي، فباشر بعض الإجراءات بشأن جريمة وقعت خارج دائرته ولم ينعقد له الاختصاص لسبب آخر، فإنه يصبح مجرد رجل من رجال السلطة العامة⁽²⁷⁾، وتقع إجراءاته باطلة⁽²⁸⁾.

علاقة مأموري الضبط القضائي بالنيابة العامة :

نصت المادة (1/22) إجراءات على أن يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وهذه التبعية وظيفية بحتة، وليست تبعية إدارية. فمأمور الضبط القضائي من الناحية الإدارية يتبع رؤسائه الإداريين ويخضع لتعليماتهم ويرجع خضوعه الوظيفي للنيابة العامة إلى أن الاستدلال الذي يقوم به يرتبط بوظيفة الاتهام التي تباشرها النيابة العامة. كما أن اتصال علم النيابة العامة بالجريمة يتم عادة عن طريق مأمور الضبط ولذلك فإن هذه التبعية الوظيفية تقتصر على الضبط القضائي وما يتصل به من أعمال تنفيذية ضرورية.

وفي إطار هذه التبعية الوظيفية أوجب القانون على مأمور الضبط القضائي مايلي:

(أ) أن يبعث إلى النيابة العامة فوراً بما يتلقاه من التبليغات والشكاوى التي ترد اليهم بشأن الجرائم (المادة 1/24 إجراءات)، وأن يرسل إليها المحاضر التي يحررها مع الأوراق والأشياء المضبوطة (المادة 2/24 إجراءات)، وأن يحول إليها الشكاوى التي يدعى فيها المضرور من الجريمة مدنياً مع المحضر الذي يحرره (المادة 2/27 إجراءات) وأن يرسل إليها المتهم المضبوط في مدى 24 ساعة إذا لم يأت بما يبرئه (المادة 1/36 إجراءات).

(ب) أن يخطر النيابة العامة فوراً بانقلاله في الجناية أو الجنحة المتلبس بها (المادة 2/31 إجراءات)، وبوضعه الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة^{2024/2025} (المادة 2/53 إجراءات).

(ج) أن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض على المتهم الذي تحفظ عليه في بعض من الجرائم (المادة 1/35 إجراءات).

وبناء على هذه التبعية الوظيفية يجوز للنيابة العامة أن تطلب من مأمور الضبط القضائي إجراء الاستدلال في البلاغات أو الشكاوى التي ترد إليها مباشرة، أو استيفاء ما يقوم به من إجراءات الاستدلال، أو غير ذلك من الأعمال التي تتصل باختصاصه بالضبط القضائي. وتعبيراً عن هذه التبعية الوظيفية أجاز القانون للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر

⁽²⁴⁾ نقض 15 أبريل سنة 1946 مجموعة القواعد ج 7 رقم 144 ص 17، 12 يناير سنة 1948 ج 7 رقم 498 ص 56.

⁽²⁵⁾ أنظر الدكتور/ أحمد فتحى سرور: «اتجاهات محكمة النقض فى تطبيق نظرية الضرورة على الإجراءات الجنائية»، المجلة الجنائية القومية، المجلد الثالث سنة 1960 ص 14 وما بعدها.

⁽²⁶⁾ قضت محكمة النقض بأنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المتهم - المأون له بتفتيشه - أثناء قيامه لتنفيذ اذن التفتيش على شخص، في مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكاني، وبدأ له من المظاهر والأفعال التي أتاها ما ينم عن احرازه جوهر مخدراً ومحاولة التخلص منه، فإن هذا الظرف الاضطرارى المفاجئ يجعله في حل من مباشرة تنفيذ اذن النيابة بالتفتيش قياماً بواجبه المكلف به والذي ليس لديه وسيلة أخرى لتنفيذه، إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائي مغلول اليدين أثناء تفتيش المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه في غير دائرة اختصاصه مادام قد وجده في ظروف تؤكد احرازه الجواهر المخدرة (نقض 2 أبريل سنة 1962 مجموعة الاحكام س 13 رقم 73 ص 290). وبلا حظ في المثال السابق أن مأمور الضبط كان مختصاً محلياً بهذه الجريمة طالما وقعت في دائرة اختصاصه وهو إذ تجاوز اختصاصه عند تنفيذ اذن التفتيش، الا أنه لم يتجاوز اختصاصه الاصلى باتخاذ الإجراءات فى هذه الجريمة نظراً لاختصاصه اصلاً بها، نقض 15 يونيو 1982 س 33 رقم 148 ص 716.

⁽²⁷⁾ نقض 10 مايو سنة 1960 مجموعة الاحكام س 11 رقم 85 ص 441.

⁽²⁸⁾ وقد ثار التساؤل حول مدى تمتع مأموري الضبط القضائي بصفتهم في غير أوقات العمل الرسمية، والراجع أنهم يتمتعون بصفتهم وأهلية مباشرة الاعمال التي ناط بها القانون لهم حتى وأن كانوا في غير أوقات العمل الرسمية، كما لو كان مأمور الضبط القضائي في أجازة أو عطلة رسمية مالم يكن قد أوقف عن العمل أو منح أجازة إجباريه أنظر الدكتور/ عمرو الوقاد : شرح قانون الإجراءات الجنائية، 96 - 1997، ص 363 وما بعدها، نقض 20 نوفمبر 1973، س 24 ص 1023.

في أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته، أو تقصير في عمله، وأن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون اخلال بحقه في رفع الدعوى الجنائية عند الاقتضاء (المادة 2/22 إجراءات) (29).

الفصل الثاني

تحديد أعمال الاستدلال

تمهيد

بينت أعمال الاستدلال المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية في قولها «يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرءوسيه أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة». أضافت إلى ذلك المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن «لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعو أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهايا أو بالكتابة. ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف إلا يستطيع فيما بعد سماع الشهادة بيمين».

ونبين القواعد العامة التي تخضع لها أعمال الاستدلال ثم نفصل الأعمال التي نص عليها القانون.

المبحث الأول

2024/2025

أعمال الاستدلال العامة

2024/2025

تمهيد : تجمل القواعد العامة التي تخضع لها أعمال الاستدلال فيما يلي: عدم النص عليها على سبيل الحصر؛ وتجريدها من القهر والإجبار؛ واستبعاد نشوء أدلة قانونية عنها؛ وعدم اشتراط حضور المدافع فيها؛ ووجوب تحرير محضر في شأنها.

- **عدم النص عليها على سبيل الحصر:** لم يورد الشارع بيانه لأعمال الاستدلال في المادتين 24، 29 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر، ولم يكن في استطاعته ذلك، وإنما ذكر أهمها وأكثرها حصولاً في العمل، ولم يحظر ماعداها. ذلك أن جوهر أعمال الاستدلال أنها «جمع معلومات»، ومن ثم فكل عمل من شأنه تحصيل هذه المعلومات بما يحقق غاية الاستدلال، بإمداد سلطة التحقيق بعناصر التقدير يجب أن يباح لمأموري الضبط القضائي. وتطبيقاً لذلك، يجوز له أن يخفي ويختلط بالمجرمين ليتعرف على أسرارهم (30)، وأن يبعث مرشداً يأتيه بالمعلومات التي يحتاج إليها، وأن يستعين بكلب مدرب يشم أثر المجرم. بل إن سلطة مأموري الضبط القضائي لا تقتصر على إتيان أعمال غير ما نص عليه الشارع، بل له السلطة في ترتيب أعمال الاستدلال والتنسيق بينها ضمن خطة يضعها لتكشف أمر الجريمة (31).

ولا يتقيد مأموري الضبط القضائي في عمله بغير «الشرعية»؛ فعليه أن يجعل عمله مطابقاً للقانون، سواء في ذلك نصوصه ومبادئه وروحه العامة، فيحظر عليه أن يتخير للاستدلال عملاً غير مشروع، كأن يحرض شخصاً على ارتكاب جريمة مبتغياً أن

(29) الدكتور/ أحمد فتحي سرور : المرجع السابق ، ص 332 حتى ص 340.

(30) وقد قالت محكمة النقض في ذلك انه «لا تثريب على مأموري الضبط القضائي فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التحفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم وليتمكنوا من أداء واجبهم، مادام أن ارادة الجاني تبقى حرة غير معنومة» نقض أول ديسمبر سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 رقم 199 ص 970؛ 24 فبراير سنة 1980 س 31 رقم 52 ص 262.

(31) وفي ذلك تقول محكمة النقض «لا تثريب على مأموري الضبط ان يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يبلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع اخلاق الجماعة» نقض 23 مايو سنة 1976 مجموعة أحكام محكمة النقض س 27 رقم 17 ص 527.

يقبض عليه متلبسا بها⁽³²⁾. ومن أهم شروط المطابقة للقانون «حسن النية»، أى استهداف مأمور الضبط القضائي تحقيق «غاية الاستدلال» المتمثلة في جمع المعلومات في شأن جريمة ارتكبت؛ أما إذا استهدف بنشاطه (ولو كان عملا رخص له به القانون) شفاء أحقاد أو خدمة غرض حزبي أو سياسي فعمله باطل.

- **تجرد أعمال الاستدلال من القهر والإجبار** : تتميز أعمال الاستدلال بتجردها عن القهر والإجبار الذي يفرض على المتهم أو الشهود، ذلك أنها في جوهرها مجرد «جمع معلومات» بأساليب مشروعة، ولا تتطوى على خرق للحريات أو مساس بحق ما⁽³³⁾. وتعلل هذه القاعدة كذلك بأن أساليب القهر والإجبار قد نص عليها القانون على سبيل الحصر وحدد شروط كل منها، وخولها سلطة التحقيق دون سلطة الاستدلال، ومن ثم لم يكن جائزا لمأمور الضبط القضائي أن يباشر أي منها، إذ لا سند له من القانون يخوله ذلك. وتطبيقا لذلك، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي - في مرحلة الاستدلال - أن يفتش مسكنا إلا برضاء حائزه؛ وليس له أن يسمع شاهدا إلا برضائه⁽³⁴⁾؛ وإذا دعى الشاهد لكى يستمع إلى أقواله فرفض الحضور، أو حضر فرفض الادلاء بأقواله، فلا وسيلة لمأمور الضبط القضائي لأكراهة على ذلك. وحين يرخص القانون لمأمور الضبط القضائي القيام بأعمال تتطوى على الاكراه كما في حالتى التلبس والندب، فهو لا يأتي هذه الأعمال باعتبارها استدلالا، وإنما يباشرها كأعمال تحقيق رخص له بها استثناء⁽³⁵⁾.

- **لا يتولد عن أعمال الاستدلال دليل قانوني** : لا يترتب على ما يقوم به مأمور الضبط القضائي من أعمال وما يخلص إليه من معلومات نشوء دليل قانوني يمكن أن يعتمد عليه حكم القاضي بالادانة، ذلك أن حصيلة الاستدلال مجرد معلومات ما تزال تغتفر إلى التمهيص والتحديد والتقييم الذي يجعل منها دليلا⁽³⁶⁾. ويعلل ذلك بأنه لا تتوافر في مرحلة الاستدلال الضمانات التي يقتضيها نشوء الدليل القانوني : وعلى سبيل المثال، فإن الشهود يسمعون دون حلف يمين وكذلك الخبراء. ويعلل ذلك أيضا بأن القانون لم يعترف لمأمور الضبط القضائي بسلطة اتیان أعمال القهر والإجبار التي يتطلبها في بعض الأحيان نشوء الدليل. ولكن المعلومات التي⁽³⁷⁾ مأمور الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال يمكن أن تكون أساسا لعمل المحقق⁽³⁸⁾ أو⁽³⁹⁾ تجرى في مرحلة المحاكمة، فيتولد بذلك الدليل⁽³⁷⁾. ويمكن القول بأن الاستدلال لا يتولد عنه دليل كامل، ولكن قد تتكون فيه «نواة الدليل».

حالة حضور المدافع في مرحلة الاستدلال :

لم يتعرض المشرع المصري لحالة حضور المحامي مع المشتبه فيه في مرحلة جمع الاستدلالات. وذلك بعكس الحال فيما يتعلق بالتحقيق الابتدائي، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة 77 إجراءات على أنه «وللخصوم الحق دائما في استصحاب وكلائهم في التحقيق».

ومع ذلك نجد المادة الثالثة رقم (1) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه، «ويعد من أعمال المحاماة

:

⁽³²⁾ نقض 27 ديسمبر سنة 1937 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 140 ص 133.

⁽³³⁾ (Garraud, II, no 749, p. 629; Merle et Vitu, II, no. 1035, 258.)

⁽³⁴⁾ نصت المادة 76 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على انه لا يجوز لمأموري الضبط القضائي تفتيش المساكن أو ضبط أشياء فيها إلا برضاء صريح من الشخص الذي يجرى التفتيش في مسكنه. وهذا الرضا يجب اثباته كتابة بخط حائز المسكن، فإن كان أميا أثبت ذلك في المحضر وأثبت كذلك رضاه.

⁽³⁵⁾ ولكن ما يحدث في العمل مختلف : إذ يحرص من يدعوه مأمور الضبط القضائي للإدلاء بأقواله على أن يستجيب له، وذلك دفعا للشبهات التي قد تحيط به.

⁽³⁶⁾ (Garraud, II, no. 750, p. 631)

⁽³⁷⁾ نقض 23 يناير سنة 1939 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 339 ص 441، الدكتور/محمود نجيب حسنى : المرجع السابق ص 511 حتى ص 514.

1 - الحضور عن ذوى الشأن أمام المحكمة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك...» (38).

وإذا كانت هذه المادة تحدد المقصود بأعمال المحاماة، فإنها تحدد أيضاً أن من مهامهم الحضور فى دوائر الشرطة. الأمر الذى يعنى بأن من حق المشتبه به أن يكون له محامياً وأن يكون من حق هذا الأخير الحضور معه فى دائرة الشرطة. والحق أنه لا يوجد نص فى قانون الإجراءات الجنائية يحرم المشتبه فيه من ذلك، كذلك لا يوجد نص يمنحه هذا الحق. وطالما كانت القاعدة هى شرعية قانون الإجراءات الجنائية، بما يعنيه ذلك من أن الأصل هو إباحة الأشياء مالم تقيد بنص، فالفرض أن التقرير بحق المشتبه به فى الاستعانة بمحامٍ مقدم على حرمانه منه.

وبالرغم من ذلك يطالنا حكم لمحكمة النقض، تقدر فيه أنه إذا منع مأمور الضبط القضائي محامى المتهم - والمقصود المشتبه فيه - من الحضور معه أثناء إدلائه بأقواله، فلا يترتب على ذلك بطلان المحضر الذى أثبتت فيه هذه الأقوال (39). وبطبيعة الحال، إذا سمح مأمور الضبط القضائي للمحامى بالحضور مع المتهم فلا يترتب على ذلك بطلان. وهذا يعنى أن يترك لمأمور الضبط القضائي تقرير ما إذا كان المحامى يحضر إلى جانب المشتبه فيه فى مرحلة الاستدلال، ويقدر المأمور ذلك وفق ما يراه من التأثير المحتمل لهذا الحضور على أعمال الاستدلال (40).

وربما الذى يمكن أن يؤخذ على حكم محكمة النقض السابق، أنه قد صدر قبل صدور قانون المحاماة المشار إليه. ولا شك أن الأمر يتطلب تدخل تشريعى لحسم ما قد يعرض فى العمل من عقبات.

وهذا هو المسلك الذى اتبعه المشرع الإيطالى فى القانون الصادر فى 5 ديسمبر سنة 1969 حيث نص على حق كل شخص تستدعيه الشرطة لسماع أقواله فى الاستعانة بمحامٍ. وكذلك الحال بالنسبة للمشرع الألمانى، حيث نص فى القانون الصادر فى 19 ديسمبر 1964 على حق المشتبه فيه فى إعطاء أية إيضاحات للشرطة، وفى الاتصال بمحاميه الذى يحق له الاطلاع على المحضر أثناء إجراء الاستدلال (41). وفى القانون الفرنسى نصت المادة (63 - 4 إجراءات) المعدلة بالقانون رقم 2000 - 516 والصادر فى 15 يونيو 2000 على حق المشتبه فيه فى أن يطالب بمناقشة محامية فى حالة التحفظ عليه وكذلك فى حالة مرور عشرين ساعة على هذا التحفظ، فإذا لم يكن لديه محامٍ أو لم يتمكن من الاتصال بمحاميه، فإنه يستطيع أن يطلب تعيين محامٍ له (42).

تحرير محضر فى شأن أعمال الاستدلال :

أوجبت الفقرة الثانية من المادة 24 إجراءات ضرورة تحرير محضر فى شأن أعمال الاستدلال فنصت على أنه «ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا. وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة».

وعلة اشتراط تحرير المحضر هى القاعدة الإجرائية التى تتطلب «إثبات الإجراء كتابة»، وذلك ليستطاع التحقيق من اتخاذه، وليستطاع بعد ذلك الاحتجاج به حينما يقتضى الأمر ذلك.

(38) ولكن تجدر الإشارة أن هذه المادة قد وردت تحت القسم الأول المعروف «فى ممارسة مهنة المحاماة»، الباب التمهيدى.

(39) نقض أول مايو سنة 1961، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 12 رقم 95 ص 513، مشار إليه، الدكتور/ محمود نجيب حسنى : المرجع السابق، ص 514 و 515، هامش (1).

(40) المرجع السابق، ص 515.

(41) الدكتور/ أحمد فتحى سرور : المرجع السابق، ص 351.

(42) وقد فرقت هذه المادة بين بعض الجرائم التى يتم فيها التحفظ على المشتبه فيه، وبناء على هذه التفرقة يتأخر الوقت الذى يسمح فيه للمحامى بالتدخل، أنظر أيضاً المرسوم بقانون رقم 91 - 1266 للتاسع عشر من ديسمبر سنة 1991، المادة 132 - 1 حتى 132 - 6، وكذلك المرسوم بقانون رقم 94 - 117 للربيع فى فبراير سنة 1994؛ وأنظر أيضاً المواد 70، والفقرة الأخيرة فى المادة 77 إجراءات فرنسى.

أما عن البيانات التي يجب أن يشتمل عليها محضر جمع الاستدلالات والتي عدتها المادة السابق، فهو تعداد ورد على سبيل الإرشاد، وهدف به ضمان وضوح المحضر ودقته، ولذلك لا يترتب على إغفال بعضها بطلان المحضر (43)، بل أن محكمة النقض قد ذهبت إلى أبعد من ذلك وقضت بأنه إذا لم يحرر محضر على الإطلاق فلا يترتب على ذلك بطلان الإجراء الذي لم يدون في شأنه محضر (44).

وغنى عن البيان أن التزيد في بيانات المحضر لا يترتب عليه البطلان من باب أولى، بل أنه أمر مستحسن لإضفاء المزيد من الوضوح (45).

عدم اشتراط استصحاب كاتب لتحرير محضر الاستدلال :

في حين أن المشرع قد تطلب أن يستصحب المحقق كاتباً يدون محضر التحقيق ويوقعه معه (م 73 إجراءات)، فإن الملاحظ أن هذه القاعدة خاصة بمحاضر التحقيق الابتدائي، ومن ثم فهي لا تسرى على محاضر الاستدلال. وتطبيقاً لذلك إذا حرر مأمور الضبط القضائي المحضر بنفسه كان المحضر صحيحاً، وإذا استصحب معه كاتباً لتحريره كان محضر الاستدلالات صحيحاً أيضاً من باب أولى.

ولكن إذا ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراء تحقيق، فإنه يتعين عليه أن يستصحب كاتباً ليدون المحضر، ذلك أنه يقوم في هذه الحالة بعمل تحقيق، فيخضع محضرة للقواعد الخاصة بمحاضر التحقيق (46).

المبحث الثاني

أعمال الاستدلال التي نص عليها القانون

تمهيد :

نصت المادتان (24 و 29 إجراءات) على أعمال الاستدلال التي يباشرها مأمور الضبط القضائي، وتتمثل هذه الاعمال بصفة أساسية في قبض الموقوفين والشكاوى، والحصول على البيانات، وإجراء المعاينة، واتخاذ الوسائل التحفظية (47)، والمحافظة على أدلة الجريمة، وسماع أقوال المتهم والشهود، وندب الخبراء.

وقبل أن نشير إلى معنى هذه الاعمال ومفهومها يجب علينا بداية أن نلقى الضوء على شرط مفترض نصت عليه المادة 24 مكرر إجراءات والمضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 والخاص بإبراز ما يثبت شخصية وصفه القائم بأى عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً من قبل مأمورى الضبط القضائي أو رؤسيتهم أو من رجال السلطة العامة.

إبراز ما يثبت شخصية وصفه القائم على العمل أو الإجراء :

نصت المادة (24 مكرر إجراءات) على أنه «على مأمورى الضبط القضائي ومرووسيتهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي».

والحق أن ما نصت عليه المادة السابقة هو شرط مفترض للقيام بأى عمل أو إجراء نص عليه القانون. كما أنه في الغالب ما يتحلى مأمور الضبط القضائي بزيه الرسمي أثناء مباشرة إجراء من هذه الإجراءات. ولكن هناك فئات من مأمورى الضبط القضائي يحتم عليهم عملهم عدم الظهور بمظهر يثبت منه صفاتهم وشخصياتهم وذلك تيسيراً لهم للقيام بمثل هذه الأعمال، كرجال المباحث العامة والمخابرات، وأحياناً مأمور الضبط القضائي من ذوى الاختصاص العام في دوائر اختصاصهم، كما لو كانوا في حالة تخفى، وكذلك الحال بالنسبة لمساعدو مأمورى الضبط القضائي من المخبرين ورجال السلطة العامة.

(43) نقض 10 نوفمبر سنة 1981، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 32 رقم 146 ص 843.

(44) نقض 18 أبريل سنة 1949، مجموعة القواعد القانونية، ج 7 رقم 874 ص 838.

(45) الدكتور/ محمود نجيب حسنى: المرجع السابق، ص 515 و 516.

(46) أنظر المرجع السابق، ص 516.

ويفهم من ذلك اذاً، أن نطاق تطبيق نص المادة (24 مكرر إجراءات) يتحدد بالحالة التي يباشر فيها مأموري الضبط القضائي ومروسيهم ورجال السلطة العامة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً تجاه الغير، سواء كان هذا الغير هو المشتبه فيه أو أى شخص آخر كالشهود مثلاً.

والعلة من النص على هذا الشرط أوضحتها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 174 لسنة 1998 بقولها «وتقدياً لما لوحظ من انتحال البعض صفة مأموري الضبط القضائي أو رجال السلطة العامة وارتكابهم تحت هذا الزعم الباطل جرائم ماسة بحقوق الأفراد وحررياتهم وتوفيراً لحماية المواطن من أدياء السلطة العامة ومنتحليها ومن يتجاوزون حدودها، رؤى النص ضمن أحكام مأموري الضبط القضائي وواجباتهم على إلزامهم بالمبادرة إلى تقديم أو إبراز ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم فى مباشرة العمل أو الإجراء الذى يتخذونه، ولو بغير طلب من ذوى الشأن، إزالة لكل التباس وتقدياً لعواقب سوء الفهم أو إساءة الظن»⁽⁴⁷⁾. وهذه العلة يجب أن تقدر بقدرها ولا تؤدي إلى الإخلال أو إلى عرقلة أعمال مأموري الضبط القضائي ومروسيهم ورجال السلطة العامة.

ولذلك رتب المادة (24 مكرر إجراءات) الأثر المترتب على مخالفة هذا الواجب، بأنه لا يؤدي إلى بطلان العمل أو الإجراء، ولكنه قد يؤدي إلى توقيع جزاء تأديبي على المخل به.

قبول التبليغات والشكاوى:

يتصل هذا العمل بوسائل علم مأمور الضبط القضائي بارتكاب الجريمة كي يباشر فى شأنها اختصاصه بأعمال الاستدلال، اذ من البديهي أن يعلم بالجريمة قبل أن يقوم فى شأنها بعمل استدلال.

ووسائل علم مأمور الضبط القضائي بالجريمة سواء، والأصل أنها جميعاً جائزة طالما أنه لا تقوم بإحداها جريمة، فأولى خطوات الاستدلال هى التحرى فى شأن الجرائم، واكتساب العلم بما يرتكب منها. ويجوز أن يكون مصدر العلم شخصياً، فإذا علم مأمور الضبط ~~2024/2024~~ 2024/2024 تلقائياً بالجريمة كان له أن يباشر ~~2024/2024~~ 2024/2024 صه فى شأنها⁽⁴⁸⁾. ولكن الغالب أن يعلم مأمور الضبط القضائي بالجريمة عن طريق الغير، أى عن طريق بلاغ أو شكوى يقدم إليه. ويجمع بين البلاغ والشكوى أن كلا منهما إخطار فى شأن الجريمة يقدم إلى مأمور الضبط القضائي، والفرق بينهما أن البلاغ هو إخطار بالجريمة يقدمه أى شخص، أما الشكوى فهى إخطار بالجريمة يقدمه المجنى عليه أو المضرور من الجريمة، وإذا تضمنت الشكوى مطالبة بتعويض سميت «ادعاء مدنياً»⁽⁴⁹⁾. وقد نصت المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية على أن «الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات»، ويعنى الشارع بذلك أنها تخضع لأحكام البلاغ دون أحكام الادعاء المدنى.

والبلاغ حق لكل شخص، فقد نصت المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن «لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها». ويتربط على اعتبار البلاغ حقاً أن مقدمه يستفيد من «سبب إباحة» فلا يسأل عن جريمة بتقديمه بلاغه⁽⁵⁰⁾. والبلاغ واجب على الموظف العام بالنسبة للجرائم التى يعلم بها أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته⁽⁵¹⁾، فقد نصت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي». ونطاق الواجب مقتصر على ما يعلم به الموظف أو المكلف بالخدمة العامة أثناء تأدية

(47) أنظر المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 174 لسنة 1998، سابقاً، (ج).

(48) (Vidal et Magnol, II, no. 803, 1154, 48)

(49) (Merle et Vitu, II, no. 1023, p. 246; Stefani, Levasseur et Bouloc, no. 254, P. 280, 49)

(50) أنظر فى حق التبليغ باعتباره سبباً للإباحة : محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، رقم 908 ص 678.

(51) نقض أول يونية سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 رقم 131 ص 589.

عمله أو بسببه؛ أما ما يعلم به في غير هذه الحالة فالإبلاغ عنه محض رخصة له⁽⁵²⁾،⁽⁵³⁾. وهذا الواجب غير مدعم بجزاء جنائي، فلا يترتب على قعوده عنه توقيع عقوبة، وإنما قد يسأل عن ذلك تأديبيا⁽⁵⁴⁾.

- **إرسال البلاغ أو الشكوى فوراً إلى النيابة العامة** : يتعين على مأمور الضبط أن يثبت البلاغ أو الشكوى في محضر تطبيقاً للقاعدة العامة، باعتبار أن تلقى البلاغ أو الشكوى عمل من أعمال الاستدلال. ولا يقف واجب مأمور الضبط القضائي عند ذلك، وإنما عليه أن يبعث بالبلاغ أو الشكوى فوراً إلى النيابة العامة. وعلة هذا الالتزام أن غاية الاستدلال لا تقف عند مجرد جمع المعلومات في شأن الجريمة، وإنما غايته هي إمداد سلطة التحقيق بالعناصر التي تتيح لها اتخاذ قرارها في شأن تحريك الدعوى الجنائية، ومن ثم تعين على مأمور الضبط القضائي أن يبعث على الفور بالبلاغ أو الشكوى إلى النيابة العامة لكي تكون على دراية بالجريمة فتتجمع لديها عناصر التقدير تباعاً. واشترط «الفورية» في الإرسال يعمله حرس الشارع على أن يتاح للنيابة العامة اتخاذ إجراءاتها وقرارها في شأن الدعوى في الوقت الملائم، ولكي لا يترتب على التراخي في الإرسال بطلان في الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بعد ذلك⁽⁵⁵⁾.

- **الحصول على الإيضاحات** : تعبير «الحصول على الإيضاحات» تعبير عام يشير إلى الغرض العام للاستدلال، فهو - على ما قدمنا - جمع المعلومات في شأن الجريمة. وقد أطلق الشارع لمأمور الضبط القضائي سبل الحصول على هذه المعلومات، فلم يحظر عليه سبيلاً منها، وأطلق له كذلك سلطة ترتيبها والتنسيق بينها في إطار الخطة التي يضعها للاستدلال⁽⁵⁶⁾. ولكن مأمور الضبط القضائي يتقيد بقيددين : إلا ينطوى عمله على مخالفة للقانون في نصوصه أو روحه؛ وألا ينطوى عمله على قهر أو إكراه، إذ ليس من اختصاصه ذلك. ويتعين على مأمور الضبط القضائي - تطبيقاً للقواعد العامة - أن يثبت الإجراءات التي اتخذها والإيضاحات التي استطاع الحصول عليها في محضر الاستدلال.

- **إجراء المعاينات** : يعتبر إجراء المعاينات صورة من صور الحصول على الإيضاحات، وقد خصه الشارع بالنص لأهمية وغلبة الالتجاء إليه في 2024/10/20. ويقتضى إجراء المعاينة الانتقال في 2024/10/20 محل الجريمة وإثبات حالته وضبط الأشياء التي في 2024/10/20 إثبات وقوعها ونسبتها إلى مرتكبها⁽⁵⁷⁾. وسلطة مأمور الضبط القضائي في إجراء المعاينة مشروطة بالألا يكون إجراؤها في مسكن دون رضاء حائزه، إذ يعد ذلك تفتيشاً، وهو على هذا النحو عمل من أعمال التحقيق (المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية)؛ ومؤدى ذلك أنه ليس عمل استدلال، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام به⁽⁵⁸⁾. ويعنى ذلك أن لمأمور الضبط القضائي إجراء المعاينة في الطريق العام أو في أى مكان عام آخر، بل إن له أن يجريها في المسكن برضاء حائزه.

- **اتخاذ الإجراءات التحفظية** : يختص مأمور الضبط القضائي باتخاذ أى إجراء تحفظي يستهدف المحافظة على أدلة الجريمة، كي تستطيع سلطة التحقيق الاطلاع عليها ومعاينتها، والاستعانة بذلك فيما تتخذه من قرار. ومن أمثلة هذه الإجراءات أن يعين حارساً يمنع أى شخص من العبث بأدلة الجريمة، أو أن يضع الأختام على المكان الذى ارتكبت الجريمة فى داخله، أو أن يرفع البصمات من هذا المكان كي ترسل فيما بعد إلى الخبير الذى يفحصها.

(Le Poittevin, art. 31, no. 5, ⁵²)

⁽⁵³⁾ لم يتطلب الشارع شروطاً معينه من حيث شكل البلاغ أو الشكوى.

⁽⁵⁴⁾ على الرغم من أهمية البلاغ والشكوى في مرحلة الاستدلال، فكل منهما قد يكون موضوعاً لاساءة الاستعمال، ووسيلة الحد من هذه الاساءة هي نشوء المسؤولية المدنية أو الجنائية على عاتق المسمى.

⁽⁵⁵⁾ ذلك أن الشارع لم يقصد بذلك إلا تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات، ولم يترتب على مجرد الإهمال في ذلك أى بطلان؛ إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها الى المتهم، وإن تأخر التبليغ عنها : نقض 6 مايو سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 127 ص 459.

⁽⁵⁶⁾ الدكتور توفيق الشناوى، رقم 222 ص 278.

(Le Poittevin, art. no. 37, ⁵⁷)

(Merle et Vitu, II, no. 1037, p. 259. ⁵⁸)

وتستثنى مع ذلك حالة ندبه للقيام بعمل من أعمال التحقيق.

- سماع أقوال من لديهم معلومات عن الجريمة وسؤال المتهم : نصت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية على أن «لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعو أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومركبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك». ويعد سماع أقوال من لديهم معلومات عن الجريمة أهم أعمال الاستدلال، فهذه الأقوال مصدر هام للمعلومات التي تقوم أعمال الاستدلال بجمعها، وقد يكون من بين من تسمع أقوالهم على هذا النحو من تحيط به شبهات الجريمة، ويتبين فيما بعد أنه المتهم. ويخول القانون مأمور الضبط - بعد سماعه هذه الأقوال - أن يسأل المتهم في المعلومات التي حصل عليها بذلك. وسلطة مأمور الضبط القضائي في الاستماع والسؤال مقيدة بالقواعد التالية :

- ليس لمأمور الضبط القضائي إكراه أحد على الحضور أمامه أو الإدلاء بأقواله: فإذا رفض من لديه معلومات عن الجريمة الحضور أمام مأمور الضبط القضائي أو حضر ولكنه رفض الإدلاء بمعلوماته، فلا يملك مأمور الضبط وسيلة لإكراهه على ذلك، فلا يستطيع إصدار أمر بضبطه وإحضاره؛ ولا يرتكب هذا الشخص جريمة بامتناعه⁽⁵⁹⁾، ويعلل ذلك بالطبيعة العامة لأعمال الاستدلال وتجردها من وسائل القهر والإجبار⁽⁶⁰⁾.

ليس لمأمور الضبط القضائي تحليف الشهود أو الخبراء اليمين : نصت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية (في فقرتها الثانية) على أنه «لا يجوز لهم (أي لمأموري الضبط القضائي) تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف إلا يستطيع فيما بعد سماع الشهادة بيمين». ويعني ذلك أن مأمور الضبط القضائي يسمع الشهادة دون أن تسبقها يمين يؤديها الشاهد، وأهم نتيجة تترتب على ذلك أنه إذا كذب في أقواله فلا يسأل عن جريمة شهادة الزور. ولكن إذا حلف الشاهد اليمين فلا يترتب على ذلك بطلان. وعلة عدم تطلب اليمين قبل أداء الشهادة أن دور اليمين هو اضعاف قيمة خاصة على شهادة بحيث ترقى إلى مرتبة الدليل، وليس من شأن مرحلة الاستدلال أن تنتج دليلا.

ولكن الشارع أجاز تحليف الشاهد أو الخبير اليمين «إذا خيف إلا يستطيع فيما بعد سماع الشهادة بيمين»، كما لو كان الشاهد مشرفا على السفر إلى غير 2025/4/23 302422025. وعلة هذا الاستثناء مستمدة من «نظرية 2024/2025 في الإجراءات الجنائية». وحين يستمع مأمور الضبط القضائي للشهادة بعد يمين فهو يعد بذلك قائما بعمل تحقيق، ويتولد عن هذه الشهادة الدليل.

- ليس لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم: خول الشارع لمأمور الضبط القضائي سؤال المتهم في شأن المعلومات التي تجمعت لديه عن الجريمة، ولكنه لم يخوله استجوابه. والفرق بينهما أن السؤال هو مجرد الاستفسار من المتهم عن رأيه في الشبهات التي تحيط به، وبصفة خاصة في أقوال الشهود وتقارير الخبراء، وإذا كان المتهم قد أدلى بأقواله فإن لمأمور الضبط القضائي أن يستوضحه حقيقة ما يعنيه، وإذا تضمن قوله اعترافا بالجريمة كانت لهذا الاعتراف قيمته⁽⁶¹⁾. ولكن المحظور على مأمور الضبط القضائي هو الاستجواب الذي يعني توجيه الأسئلة التفصيلية الدقيقة إلى المتهم ومناقشته فيها واستظهار ما بين إجاباته من تناقض، أو في تعبير آخر هو «مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته تفصيلية كيما يفند ما كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف»⁽⁶²⁾. وعلة حظر الاستجواب أنه عمل من أعمال التحقيق، بل إن القانون قد ميزه عن سائر أعماله بضمانات خاصة، وقد يتولد عنه دليل من أهم الأدلة، وهو اعتراف المتهم بالجريمة، ولما كان مأمور الضبط

(59) (Garraud, II. no. 799, p. 627)

(60) لا يعتبر إكراهها على الحضور استدعاء مأمور الضبط القضائي المتهم لسؤاله، ولو تم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضا ماديا للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها : نقض 21 أبريل سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض س 31 رقم 102 ص 534.

(61) وقد قالت محكمة النقض أن «لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا، فإذا اعترف المتهم بما تسبب إليه، فلا تثريب على مأمور الضبط القضائي إذا اثبت هذا الاعتراف في محضره، وللمحكمة أن تعول عليه في حكمها مادامت قد اطمأنت إليه» : نقض 12 مايو سنة 1966 مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 رقم 135 ص 659: أنظر رسالتنا للدكتوراه، المشار إليها، ص 314 وما بعدها.

(62) نقض 21 يونية سنة 1966 مجموعة أحكام محكمة النقض س 17 رقم 162 ص 862.

القضائي لا يختص بالتحقيق، فانه ليس له أن يباشر عملاً من أعماله⁽⁶³⁾. وعلى خلاف ذلك فإن السؤال مجرد استيضاح، ومن ثم كان من قبيل التحري وجمع المعلومات الذي يقوم به الاستدلال.

- **ندب الخبراء** : لمأمور الضبط القضائي ندب الخبراء والاستماع إلى تقاريرهم الشفوية أو الكتابية⁽⁶⁴⁾، ولكن لا يجوز له تحليف الخبير يمينا إلا إذا اقتضت «الضرورة» ذلك. ويعتبر ندب الخبراء وسيلة هامة للحصول على المعلومات ذات الطابع الفني، ومن ثم كان أحد أعمال الاستدلال، بل قد يكون في بعض الجرائم أهمها، والأساس الذي تبنى عليه خطة الاستدلال في مجموعها. وأهم أمثلة لندب الخبراء في مرحلة الاستدلال ندب طبيب للكشف على جثة المجنى عليه واستظهار أسباب وفاته، ورفع البصمات من المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة وتحديد صاحبها.

- **مالا يعتبر من أعمال الاستدلال**: لا يعتبر الاستجواب كما قدمنا من أعمال الاستدلال، ولا تعتبر «المواجهة» من قبيل الاستدلال كذلك؛ إذ لها ذات حكم الاستجواب. ولا يعتبر التفتيش عمل استدلال، إذ هو دائما من أعمال التحقيق، يستوى في ذلك تفتيش المساكن أو الأشخاص⁽⁶⁵⁾. ولما كان الاستدلال يتجرد من القهر والاكراه، فانه لا يعتبر من أعمال الاستدلال الأمر بالضبط والاحضار، أو الأمر بالقبض، ومن باب أولى لا يعد «الحبس الاحتياطي» عمل استدلال.

ويقتصر اختصاص مأمور الضبط القضائي على القيام بأعمال الاستدلال، فليس أن يستخلص نتيجتها من حيث التصرف في التهمة على وجه معين، فذلك من اختصاص سلطة التحقيق⁽⁶⁶⁾، وتطبيقا لذلك، فانه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي بعد أن ينتهي من جميع أعمال الاستدلال أن يقرر حفظ الدعوى أو تحريكها؛ وإنما عليه أن يرسل حصيلة معلوماته وجميع محاضره إلى النيابة العامة لكي تتصرف في التهمة⁽⁶⁷⁾.

الفصل الثالث

2024/2025

التصرف في الاستدلال

2024/2025

تمهيد :

بعد الانتهاء من أعمال الاستدلال التي قام بها مأمور الضبط القضائي ومساعدوه، فهو لا يملك التصرف فيها منفرداً، بل يجب عليه أن يرسل محضر جمع الاستدلالات إلى النيابة العامة، وهي وحدها التي تملك سلطة التصرف فيه.

وتختلف سلطة النيابة العامة في التصرف في محضر جمع الاستدلالات بحسب موضوعه. فإذا كان هذا المحضر خاص بجنايته، فيجب على النيابة العامة في هذه الحالة تحريك الدعوى الجنائية عن طريق بدء التحقيق الابتدائي في هذه الحالة أو ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة بعض إجراءاته، حيث أن التحقيق الابتدائي مرحلة إلزاميه في الجنايات. وحينما تنتهي النيابة العامة من تحقيقاتها فلها الخيار بين أحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات - يشترط أن تكون الإحالة في هذه الحالة من المحامي العام أو من يقوم مقامه (م 2/214 إجراءات) - أو إصدار أمر بالألا وجه لأقامة الدعوى (يجب أن يكون الأمر صادراً في هذه الحالة أيضا من المحامي العام أو من يقوم مقامه م 209 إجراءات)⁽⁶⁸⁾.

أما إذا كان محضر جمع الاستدلالات، خاص بجنحه أو مخالفه، فهنا يكون للنأيابة العامة الخيار بين ثلاثة وسائل للتصرف في المحضر. فهي إما أن تبدأ التحقيق الابتدائي بشأن هذه الجنحه أو مخالفه، وتكون نتيجة التحقيق إما إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة (م 1 / 214 إجراءات).

⁽⁶³⁾ وبالإضافة الى ذلك، فانه ليس من شأن مرحلة الاستدلال أن تنتج دليلا كاملا، ومن ثم لم يكن للاستجواب محل في هذه المرحلة.

⁽⁶⁴⁾ نقض 2 يونيو سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 رقم 158 ص 787.

⁽⁶⁵⁾ انظر المادتين 40، 91 من قانون الإجراءات الجنائية.

⁽⁶⁶⁾ (Stafani, Levaeseur et Boluloç no. 278, p. 300.)

⁽⁶⁷⁾ الدكتور / محمود نجيب حسنى : المرجع السابق، ص 517 حتى ص 523.

⁽⁶⁸⁾ ولنا عودة مفصلة للتحقيق الابتدائي.

وإما إصدار أمر بالأوجه لإقامة الدعوى (م 209 / 1 إجراءات). ويلاحظ أن التحقيق الابتدائي جوازي في الجنب والمخالفات، فأمر القيام به يخضع لسلطة الملائمة المخولة للنيابة العامة. والسلطة الثانية للنيابة العامة في الجنب والمخالفات هي إحالة المتهم مباشرة إلى المحكمة الجنائية المختصة بناء على محضر جمع الاستدلالات بطريق التكليف بالحضور (م 63 / 1 إجراءات). وأخيراً من حقها أن تصدر أمراً بحفظ الأوراق، إذا رأت عدم ملائمة تحريك الدعوى الجنائية أو أحالتها إلى المحكمة (م 61 إجراءات). وسوف نقتصر على دراسة هاتين الصلاحيتين المخولتان للنيابة العامة، على أساس أننا سوف نفرد فصلاً خاصاً بإجراءات التحقيق الابتدائي لاحقاً.

المبحث الأول

إقامة الدعوى الجنائية بناء على الاستدلالات في الجنب والمخالفات

نصت المادة (63 / 1 إجراءات) على أنه «إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنب أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة» (69). وتقوم النيابة العامة دائماً قبل التصرف في الدعوى بإعطائها القيد اللازم لها، أي بيان المواد القانونية المنطبقة على الواقعة، وكذلك الوصف القانوني. أي بيان ما يفيد توافر أركانها المطلوبه في القانون هذا فضلاً عن ضرورة بيان اسم المتهم والمجنى عليه وتاريخ الواقعة ومكانها (70). وتستطيع النيابة العامة أن تلجأ لرفع الدعوى الجنائية في الجنب والمخالفات بطريق تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة حتى ولو كانت قد أجرت تحقيقاً ابتدائياً في الدعوى (م 214 / 1 إجراءات). إذاً المهم هو 24/2025 النيابة العامة لملاءمة رفع الدعوى 24/2025 أمام المحكمة المختصة، سواء بناء على المعلومات الواردة في محضر جمع الاستدلالات وحده، أو بناء على تحقيق أجرته بشأن التثبيت من هذه المعلومات أو زيادة إيضاحها. حيث أن التحقيق الابتدائي - كما سلف وأن أشرنا - جوازي في الجنب والمخالفات. **إحاله :**

ونحن نحيل لما سبق وإن عرضنا له من أحكام بخصوص التكليف بالحضور بواسطة المدعى المدني بطريق الإدعاء المباشر. حيث أن قواعد التكليف بالحضور واحدة في كلتا الحالتين. ويكفي في هذا المقام الإشارة إلى أن الذي يقوم بالتكليف بالحضور في هذه الحالة هي النيابة العامة، (انظر المواد من 232 حتى 235 إجراءات). ويجوز الإستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة (م 2/232 إجراءات). ويجوز في حالة التلبس وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنب، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى (م 3/ 233 إجراءات) (71).

المبحث الثاني

الأمر بحفظ الدعوى بناء على الاستدلالات في الجنب والمخالفات

(69) أنظر كذلك نص المادة 214 إجراءات.

(70) الدكتور/ روف عبيد: المرجع السابق ، ص 310.

(71) هذا الميعاد هو يوم كامل قبل إنعقاد الجلسة في المخالفات، وثلاثة أيام كامله على الأقل في الجنب، غير مواعيد مسافة الطريق (م 1/ 233 إجراءات).

- **حفظ الدعوى** : نصت المادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «إذا رأت النيابة العامة أنه لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الأوراق»⁽⁷²⁾؛ وأضافت إلى ذلك المادة 62 أنه «إذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلى المجنى عليه وإلى المدعى بالحقوق المدنية. فإذا توفي أحدهما كان الاعلان لورثته جملة في محل اقامته».

والتكليف الحقيقي لأمر الحفظ أنه قرار بعدم تحريك الدعوى الجنائية، ويعنى ذلك أن الدعوى التي لم تتحرك بعد - باعتبار أن أعمال الاستدلال ليس من شأنها تحريكها - لن تتحرك بعد أن انتهت أعمال الاستدلال. ولأمر الحفظ طبيعة إدارية، وليس له بناء على ذلك طبيعة قضائية : ذلك أنه يصدر عن النيابة العامة بوصفها سلطة استدلال، ولا يصدر عنها بوصفها سلطة تحقيق، ولما كانت أعمال الاستدلال ذات طبيعة إدارية فإن القرار الذي تنتهى إليه ويمثل خلاصتها له بالضرورة هذه الطبيعة كذلك⁽⁷³⁾. وقد وصفت محكمة النقض أمر الحفظ بأنه «إجراء إداري يصدر عن النيابة بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جميع الاستدلالات»⁽⁷⁴⁾،⁽⁷⁵⁾. وترتبط بالطبيعة الإدارية لأمر الحفظ قاعدتان: أولاً، أن أمر الحفظ لا يكون مسبوقاً بتحقيق، وإنما يسبق بأعمال استدلال فحسب؛ أما القاعدة الثانية، فهي أن أمر الحفظ ليست له الحجية أو القوة، فهاتان من خصائص الأعمال القضائية دون الإدارية. ومن هاتين الوجهتين يتميز أمر الحفظ عن القرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية، على ما فصله فيما بعد.

- **أسباب الأمر بالحفظ** : قد يستند الأمر بالحفظ إلى سبب قانوني ترى النيابة العامة بناء عليه أنه لا يجوز وفقاً للقانون تحريك الدعوى الجنائية. والأسباب القانونية نوعان : موضوعية وإجرائية. فالموضوعية مثالها أن ترى النيابة العامة أن الفعل المسند إلى المتهم لا يخضع لنص تجريم أو أن سبب اباحة يسرى عليه أو يتبين لها انتفاء أحد أركان الجريمة أو توافر مانع مسئولية أو مانع عقاب. أما الأسباب الإجرائية، فمجعلها انتفاء أحد المفترضات الإجرائية المطلوبة لتحريك الدعوى الجنائية، كما إذا كانت الشكوى المطلوبة لذلك لم تقدم أو كان الطالب أو الاذن لم يصدر، أو تبين للنسبة العامة أن الدعوى قد انقضت لسبب من أسباب انقضائها كوفاء المتهم أو استكمال تقادمها مدته⁽⁷⁶⁾ للفصل فيها بحكم بات. ومن الأسباب الإجرائية⁽⁷⁷⁾ إلا يتوافر الدليل الكافي - في تقدير النيابة العامة - على وقوع الفعل أو نسبته إلى المتهم.

وقد يستند أمر الحفظ إلى محض سبب إداري يجل في استعمال النيابة العامة سلطاتها التقديرية في تقرير «ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية»، ويعنى ذلك أن هذا الحفظ لا يستند إلى اعتبارات قانونية، وإنما يستند إلى اعتبارات الملاءمة. ويعبر عن الحفظ في هذه الحالة بأنه «حفظ لعدم الأهمية»⁽⁷⁸⁾. ويفترض هذا الحفظ أن جميع أركان الجريمة ومفترضات الدعوى متوافرة، أى أن الدعوى صالحة - وفقاً للقانون - لأن تتحرك، ولكن النيابة العامة تقدر أن مصلحة المجتمع ترجح عدم تحريكها، مثال ذلك تهاة ضرر الجريمة، وحصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه، وأداء المتهم تعويضاً كاملاً لمن أضرت بهم الجريمة، وكون المتهم مبتدئاً في الاجرام والخشية من أن يفسده تنفيذ العقوبة فيه. وسند الاعتراف للنسبة العامة بسلطة الأمر بالحفظ لعدم الأهمية أن الشارع لم يقيد هذا الحفظ بوجوب استناده إلى أسباب محددة، وإنما ذكر في صياغة عامة أن للنسبة العامة «إذا رأت أن لا محل للسير في الدعوى». وعلى خلاف ذلك فإن الشارع حينما حدد أسباب الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الذي يصدره

⁽⁷²⁾ لم يكن قانون تحقيق الجنايات يتضمن نصاً في شأن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة دون تحقيق سابق، وإنما كانت المادة 42 منه تشير فقط إلى الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى، وإن اطلقت عليه مع ذلك تعبير «أمر الحفظ كذلك»، فنصت على أنه «أدى رؤى للنسبة العمومية بعد التحقيق أنه لا وجه لاقامة الدعوى تصدر أمراً بحفظ الأوراق...».

⁽⁷³⁾ الدكتور رءوف عبيد: ص 319.

⁽⁷⁴⁾ نقض 19 مارس سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 109 ص 369.

⁽⁷⁵⁾ وقد قررت محكمة النقض ذلك في ظل قانون تحقيق الجنايات على الرغم من غموض النصوص، فقد قالت «للنيابة العمومية صفتان : صفة إدارية وصفة قضائية، فإذا ورد لها استعلامات أو تحريات من البوليس ورأت أنها لا تستحق أن تكون أساساً لرفع الدعوى على المتهم فلها أن توضح على الأوراق بحفظها، وإنما الأمر الذي يصدر عنها في هذه الحالة ليس له صفة قضائية، ولها حينئذ أن تعدل عنه في أى وقت شاءت» نقض 24 مارس سنة 1900 الحقوق س 15 ص 137.

⁽⁷⁶⁾ Merle et Vitu, II, no, 1064, 283.

قاضي التحقيق اشترط استناده إلى أسباب قانونية أو واقعية⁽⁷⁷⁾، أى أنه لم يجز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بأن لا وجه لاقامة الدعوى «لعدم الأهمية»⁽⁷⁸⁾. وإذا أصدرت النيابة العامة أمراً بأن لا وجه لاقامة الدعوى جاز أن يستند هذا الأمر إلى «عدم الأهمية» كذلك. وعلة التفرقة بين النيابة العامة من ناحية وقاضي التحقيق من ناحية ثانية أن للنياية العامة صفة ادارية خولت بناءً عليها سلطة تقديرية، فلها أن تقرر الحفظ (أو تصدر الأمر بأن لا وجه) مستعملة هذه السلطة التقديرية على الرغم من توافر جميع أركان الجريمة : أما قاضي التحقيق فوظيفته قضائية فحسب، ومن ثم لم يكن له أن يصدر قراراً إلا إذا استند إلى أسباب قانونية خالصة⁽⁷⁹⁾.

- **شكل أمر الحفظ وحجتيه** : لم يقيد القانون أمر الحفظ بشكل معين، فلم يتطلب تضمينه بيانات معينة؛ بل أنه لم يشترط أن يكون مسبباً، ويجوز أن يصدر عن أى عضو من أعضاء النيابة العامة. ولكن يتعين أن يكون ثابتاً كتابة، فذلك هو الأصل العام في جميع الإجراءات، فقد تكون ثمة مصلحة في اثباته؛ بالإضافة إلى أن القانون قد تطلب اعلانه، وهو ما يفترض ثبوته كتابة⁽⁸⁰⁾.

والأصل في أمر الحفظ أن يكون صريحاً، وهو ما يقتضية الوضوح في تحديد ما انتهت إليه اعمال الاستدلال، خاصة وأنه قد تتعلق مصلحة ما بهذا الأمر؛ بالإضافة إلى أن اعلانه يفترض صراحته⁽⁸¹⁾.

وقد تطلب الشارع اعلان الأمر بالحفظ إلى المجنى عليه وإلى المدعى المدني، وإذا توفى أحدهما كان الاعلان لورثته جملة في محل إقامته (المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية). وعلة الاعلان تمكين ذى المصلحة من العلم بما انتهى إليه الاستدلال من صدور أمر الحفظ ليتصرف في ضوء ما تمليه عليه مصلحته، كالتظلم منه أو الادعاء المباشر. ولم يتطلب الشارع شكلاً معيناً للاعلان، ولم يربطه بأجل، ولم ترتب عليه أثراً⁽⁸²⁾.

- **حجية أمر الحفظ وقوته** : ليس لأمر الحفظ حجية أو قوة، فتلك - كما قدمنا - من خصائص الأعمال القضائية، وليس أمر الحفظ منه⁽⁸³⁾ لأمر الحفظ حجية : فيجوز للنائب العام في أى وقت أن ترجع عنه، طالما أن الدعوى⁽⁸⁴⁾ نقض

(77) الدكتور/ محمد مصطفى القللى: ص 238؛ الدكتور/ رءوف عبيد : ص 321؛ الدكتور/ عمر السعيد رمضان : رقم 173 ص ؛ الدكتور / فوزية عبد الستار : رقم 243 ص 266.

(78) فالمادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على انه «إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الادلة على المتهم غير كافية يصدر أمراً بأن لا وجه لاقامة الدعوى».

(79) ولعل الشارع لحظ في هذه التفرقة بين النيابة وقاضى التحقيق أن النيابة برغم قيامها الآن بعمل هذا القاضى لا تزال تجمع بين طرف من السلطة القضائية وآخر من السلطة الادارية، وانها بهذه الصفة تحتاج في تصرفها الى قسط من المرونة لا يرى قاضى التحقيق نفسه بحاجة الى مثله لأن مهمته قضائية بحتة» نقض 18 فبراير سنة 1935 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 337 ص 429؛ انظر كذلك نقض 27 أكتوبر سنة 1941 ج 5 رقم 286 ص 557.

(80) قضت محكمة النقض بأن أوامر الحفظ لا يقلل الاستدلال عليها، لا بشهادة الشهود، ولا بالاستنتاج من أعمال أخرى ادارية كانت أو قضائية : نقض 20 يناير سنة 1930 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 383 ص 457. انظر كذلك نقض 23 ابريل سنة 1931 ج 2 رقم 246 ص 299.

(81) ولكن يجوز استنتاج أمر الحفظ من تصرف للنياية العامة لا يحتمل غير هذه الدلالة، كما لو أشر عضو النيابة على محضر الاستدلال برفع دعوى البلاغ الكاذب ضد الشاكى، اذ يعنى ذلك الحفظ بالنسبة للمشكو، أو أشر ببلاغ الشاكى برفع دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أشر رئيس النيابة أو القائم مقامه على أوراق تحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب، فان معنى هذا هو أنه قد رأى أن التهمة المبلغ عنها فوق كونها غير صحيحة فان المبلغ مستحق للعقاب على كذبه، وهذا يكفي لتعتبر تصرفاً في التحقيقات بالحفظ بلا ضرورة لاصدار أمر الحفظ كتابة : نقض 30 مايو سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 272 ص 316؛ انظر كذلك نقض 30 يناير سنة 1930 ج 1 رقم 383 ص 457؛ 7 مايو سنة 1931 ج 2 رقم 253 ص 302.

(82) قالت محكمة النقض «ان ما أوجبه المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية من اعلان المجنى عليه بأمر الحفظ هو اجراء قصد به أخطاره بما تم في شكواه ليكون على بينة بالتصرف الحاصل فيها ولم يرتب القانون عليه أى أثر بل لم يقيد به بأجل معين» نقض 19 مارس سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 109 ص 369.

بالتقادم. ولها أن ترجع عنه، ولو لم يظهر دليل جديد. ويقبل الرجوع من أى عضو من أعضاء النيابة العامة، أى أنه لا يشترط أن يبلغه النائب العام⁽⁸³⁾.

وليس لأمر الحفظ قوة : فلا تنقضى به الدعوى الجنائية؛ ولا يحول بين المضرور من الجريمة والادعاء المباشر. ولا يقبل من المتهم الذى صدر لمصلحته أمر الحفظ ثم أقيمت الدعوى ضده أن يدفعها بعدم جواز نظرها؛ وإذا دفع بسبق صدور أمر الحفظ، فلا تلتزم المحكمة بالرد عليه.

وبالنظر إلى تجرد أمر الحفظ من الحجية والقوة، فإنه لا يجوز الطعن فيه، إذ لا وجود لمصلحة تبرر الطعن، ذلك أن الرجوع فى الأمر بالحفظ جائز، والادعاء المباشر جائز كذلك على الرغم منه⁽⁸⁴⁾.

- الفرق بين أمر الحفظ والأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية : تجمل أهم الفروق بين الأمر بالحفظ والأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى فى أصلين : الأول، أن لأمر الحفظ طبيعة إدارية فحسب، فى حين أن للأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية طبيعة قضائية خالصة. أما الأصل الثانى، فهو تجرد أمر الحفظ من الحجية والقوة، فى حين ينصف بهما الأمر بأن لاوجه لاقامة الدعوى. ونفصل فيما يلى الفروق بين الأمرين من وجهين : من حيث مجال كل منهما ؛ ومن حيث أثر كل منهما.

- الفرق بين أمر الحفظ والأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية من حيث المجال : يفرق بينهما من حيث المجال أن أمر الحفظ تسبقه أعمال استدلال فحسب، وهو يمثل ختامها وخلاصتها. أما الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية، فيسبقه تحقيق ابتدائى مارسه سلطة مختصة به طبقاً للقانون. وهذا الفارق هو الذى يفسر الاختلاف بينهما من حيث الطبيعة : فالطبيعة الإدارية لأمر الحفظ يفسرها أنه ختام مرحلة الاستدلال التى تميزت بطبيعة إدارية، وهو فى حقيقته عمل الاستدلال الختامى، ومن ثم كانت له بدوره طبيعة إدارية. أما الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فيصدر بعد تحقيق ابتدائى، ويمثل ختام هذا التحقيق وأسلوب التصرف فيه، ومن ثم كانت له طبيعة هذا التحقيق، وهى طبيعة قضائية خالصة.

ويتضح على 25/4/2004 و 25/4/2005 معيار التفرقة بين الأمرين : 2034/2005 من النيابة العامة عدم رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ولم يكن قرارها مسبقاً بتحقيق فهو أمر حفظ؛ أما إذا اتخذت قرارها بعد تحقيق أجرته فهو أمر بأن لاوجه لاقامة الدعوى. ويستوى أن تكون النيابة العامة قد باشرت التحقيق الذى سبق قرارها بنفسها أو عن طريق نديها لبعض إجراءاته مأمور الضبط القضائى؛ ويستوى مباشرة عمل تحقيق واحد أو عدداً من الأعمال. ولكن يتعين أن يكون قد أجرى تحقيق فعلى وصحيح كى يكون ما تصدره النيابة العامة بعد ذلك أمراً بالآ وجه لاقامة الدعوى⁽⁸⁵⁾. فإذا أشر عضو النيابة العامة على محضر الاستدلال بإعادته إلى الشرطة لإعادة سؤال شاهد فإن ما يصدر بعد ذلك هو أمر حفظ، لأن هذا السؤال هو عمل استدلال⁽⁸⁶⁾. وإذا باشر عضو النيابة عمل تحقيق دون أن يصحبه فيه كاتب، فإن ما يصدر بعد ذلك هو «أمر حفظ لأن عمل التحقيق لا يكون صحيحاً ما لم يدون المحضر كاتبة» وإنما يعد مجرد عمل استدلال. وإذا ندب عضو النيابة العامة مأمور الضبط القضائى لاستجواب المتهم فإن ما يصدر بعد ذلك يعد أمر حفظ، إذ الندب للاستجواب غير جائز. فلا يعتبر ما قام به مأمور الضبط القضائى بناءً على ذلك عمل تحقيق صحيح⁽⁸⁷⁾. والعبرة فى تحديد الوصف الصحيح للأمر هى بتطبيق المعيار السابق. ولا عبرة باللفظ الذى تطلقه

⁽⁸³⁾ «الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى غير ملزم لها، بل أن لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية» نقض 3 ديسمبر سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 رقم 197 ص 815.

⁽⁸⁴⁾ وفى ذلك تقول محكمة النقض أن «الأمر بالحفظ لا يقبل تظلماً أو استئنافاً من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى وكل ما لهما هو اللجوء إلى طريق الادعاء المباشر فى مواد الجنى والمخالفات، دون غيرها، إذا توافرت شروطه» نقض 19 مارس سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 109 ص 269.

⁽⁸⁵⁾ وتطبيقاً لذلك، فإنه إذا ندب وكيل النيابة ضابط الشرطة لتحقيق بلاغ المجنى عليه الذى امتنع عن إبداء أقوال، فأعاد الضابط الشكوى دون تحقيق فأمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً، فإن ذلك يكون أمر حفظ وليس أمراً بأن لا وجه لاقامة الدعوى : نقض 15 مارس سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 102 ص 340.

⁽⁸⁶⁾ نقض 15 يونيو سنة 1936 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 487 ص 616.

⁽⁸⁷⁾ نقض 22 ديسمبر سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 رقم 215 ص 1041.

النيابة عليه : فإذا باشرت النيابة التحقيق ثم أصدرت ما سمته «أمر حفظ»⁽⁸⁸⁾، فإن وصفه الحقيقي مع ذلك أنه «أمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى».

- **الفرق بين أمر الحفظ والأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية من حيث الآثار** : تجمل هذه الفروق بين الأمرين من حيث الآثار في تجرد الأمر بالحفظ من الحجية والقوة، في حين يتصف بهما الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية⁽⁸⁹⁾. ويرتب على ذلك أنه يجوز للنيابة العامة أن ترجع عن أمرها بالحفظ دون قيود وتقيم الدعوى الجنائية، ويجوز للمضرور من الجريمة أن يدعى مباشرة أمام المحكمة الجنائية المختصة. أما الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى فتتقيد به النيابة العامة، فلا يجوز لها أن تعود إلى التحقيق أو تقيم الدعوى إلا إذا ظهرت أدلة جديدة (المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية) أو الغاء النائب العام (المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية) أو الغي بعد الطعن فيه (المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية). ويتقيد المضرور من الجريمة بالأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى، فلا يجوز له الادعاء المباشر (المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية).

ويرتبط بذلك أن الأمر بالحفظ لا يجوز الطعن فيه، في حين يجوز الطعن في الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى. والأمر بالحفظ لا يقطع تقادم الدعوى الجنائية إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو أخطر به بوجه رسمي، أما الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى فهو يقطع هذا التقادم في جميع الأحوال⁽⁹⁰⁾

الباب الثاني

اختصاص سلطة الضبط

القضائي بالتحقيق الابتدائي

- **تمهيد** : الأمر بأن لا اختصاص لسلطة الضبط الابتدائي⁽⁹¹⁾، فاختصاصها منحصر - ^{2024/2025} - في أعمال الاستدلال، في حين عهد الشارع بالتحقيق الابتدائي إلى سلطات أخرى قدر أنه تتوافر فيها ضمانات وخبرة خاصة يغلب إلا تتوافر لمأموري الضبط القضائي. ولكن الشارع خرج على هذا الأصل، فحول سلطة الضبط القضائي الاختصاص ببعض أعمال التحقيق الابتدائي. وهذا الاختصاص استثنائي بحت، إذ ينطوي على تحويل سلطة ما لا تختص به أصلاً، وقد قررته نصوص صحيحة، فلا يتصور استنتاجه ضمناً، أو الرجوع في استخلاص حالاته إلى القواعد العامة. وبالنظر إلى الطبيعة الاستثنائية لهذه النصوص فإنه يتعين عدم التوسع في تفسيرها، ولا يجوز القياس عليها.

وسند النصوص السابقة من حيث السياسة التشريعية هو فكرة «الملاءمة الإجرائية». وتجمل هذه الفكرة في توفير قدر من «المرونة» في التحقيق الابتدائي، إذ أن سلطة التحقيق قد تكون بعيدة عن موقع الجريمة، وقد يكون انتقالها إليه مقتضياً وقتاً، فيخشى إذا تطلب الشارع - على وجه حتمى - قيام السلطة المختصة بالتحقيق بجميع أعمال التحقيق، أن تضيق المصلحة في اتخاذ بعض هذه الأعمال في وقتها الملائم⁽⁹¹⁾.

- **تقسيم** : تختص سلطة الضبط القضائي ببعض أعمال التحقيق الابتدائي في حالتين. التلبس بالجريمة؛ والندب لعمل من أعمال التحقيق الابتدائي.

الفصل الأول

⁽⁸⁸⁾ نقض 10 ابريل سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 156 ص 535.

⁽⁸⁹⁾ الدكتور/ رعوف عبيد: ص 323؛ وأنظر في بيان هذه الفروق : نقض 19 مارس سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 109 ص 369.

⁽⁹⁰⁾ الدكتور/ محمود نجيب حسنى : المرجع السابق ، ص 524 حتى ص 531.

⁽⁹¹⁾ أنظر الدكتور/ محمود نجيب حسنى : المرجع السابق ص 532.

اختصاص مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس

متى اكتشفت الجريمة فور وقوعها يقتضى الأمر التعجيل في اتخاذ بعض الإجراءات خروجاً على القواعد العامة. فالجريمة حين تقع تحت أنظار مأمور الضبط القضائي أو تكون أدلتها الظاهرة شاهدة عليها، نبرر الإسراع في تحقيقها قبل أن تضيع معالمها أو تطمسها يد التفتيق أو الطمس من جانب الجاني. وقد كانت هذه الضرورة واضحة أمام المشرعين في العصور القديمة من الرومان وفي القانون الفرنسي القديم. وأحس بها المشرع المصري فأعطى لما أهمية قانونية منذ قانون تحقيق الجنايات الملغى. فما المقصود بحالة التلبس؟ وما هي الإجراءات التي خولها القانون لمأمور الضبط في هذه الحالة؟

المبحث الأول

حالة التلبس

نصت المادة (30) من قانون الإجراءات على أن «تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهنة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجنى عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصباح أثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك».

تعريفه: التلبس هو حالة تتعلق باكتشافها لا بأركانها القانونية. وتعتمد اما على مشاهدتها وقت ارتكابها أو بعده بوقت يسير. فالمشاهدة الفعلية للجريمة أو التقارب الزمني بين كشفها ووقوعها هو مناط حالة التلبس.

خصائصها: 1- يتميز التلبس بأنه حالة عينية تلازم الجريمة نفسها ولا تتعلق بشخص مرتكبها. فلا يشترط لتوافر التلبس رؤية الجاني وهو يرتكب الجريمة⁽⁹²⁾. فالتلبس يتوافر مثلاً من سماع طلقات نارية يعقبها صراخ المجنى عليه ومن ضبط المخدر أو من شم رائحته⁽⁹³⁾ من مسكن المتهم ومن رؤية حريق⁽⁹⁴⁾ ولو لم يعرف الجاني وقتئذ في هذه الأحوال⁽⁹⁵⁾ كان قانون تحقيق الجنايات الملغى يتكلم عن تلبس الجاني، فجاء القانون الحالي وتغادى العيب ونسب التلبس إلى الجريمة لا إلى الجاني. ومن ثم فانه متى قامت حالة التلبس في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش المبينة على هذه الحالة في حق كل من له اتصال بها سواء كان فاعلاً أو شريكاً⁽⁹⁶⁾.

2- يعتمد التلبس على مظاهر خارجية⁽⁹⁷⁾ تبدو لمأمور الضبط القضائي اما بمشاهدة الركن المادي للجريمة وقت مباشرته أو برؤية ما يكشف عن وقوعها منذ برهنة يسيرة. فالأدلة القولية على وقوع الجريمة غير كافية لإثبات التلبس، لأنها ليست مظاهر خارجية لمأمور الضبط. ويترتب على هذه الحقيقة أن مأمور الضبط القضائي يجب أن يشاهد بنفسه هذه المظاهر الخارجية. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا كان أحد المخبرين قد أبلغ ضابط المباحث باحراز المتهم لسلح ناري استعمله في مشاجرة، فان ذلك لا تقوم به حالة التلبس، لأنها لم تعتمد على مظاهر خارجية شاهدها أو أحس بها مأمور الضبط بنفسه⁽⁹⁸⁾، وان تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ جريمة الرشوة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس مادام هو لم يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها⁽⁹⁹⁾. على أنه إذا ترتب على إبلاغ مأمور الضبط القضائي بوقوع الجريمة إن انتقل فوراً إلى مكان الحادث وشاهد أدلتها التي تنبئ بوقوعها منذ وقت قريب، فان حالة التلبس تكون متوفرة برؤيته لهذه المظاهر الخارجية. أما مجرد توصل تحريات الشرطة إلى وجود دلائل على ارتكاب المتهم للواقعة فان ذلك لا تتوافر به حالة التلبس⁽¹⁰⁰⁾.

⁽⁹²⁾ نقض 5 نوفمبر سنة 1972 مجموعة الأحكام س 23 رقم 253 ص 1121.

⁽⁹³⁾ نقض 30 أبريل سنة 1979 مجموعة الأحكام س 30 رقم 109 ص 514.

⁽⁹⁴⁾ نقض 12 أكتوبر سنة 1964 مجموعة الأحكام س 15 رقم 116 ص 592.

⁽⁹⁵⁾ نقض 30 ديسمبر 1963 مجموعة الأحكام س 14 رقم 184 ص 1011.

⁽⁹⁶⁾ نقض أول مارس سنة 1966 مجموعة الأحكام س 17 رقم 42 ص 221.

⁽⁹⁷⁾ نقض 31 مايو سنة 1990 رقم 8280 لسنة 58 ق.

ويكفي مجرد مشاهدة مظاهر الركن المادى للجريمة لتوافر حالة التلبس. ولا يشترط فى ذلك التثبت من توافر الأركان الأخرى للجريمة. وآية ذلك أن التلبس حالة عينية ومن ثم فهو يرتبط بماديات الجريمة لا بشخص مرتكبها (الركن المعنوى). ولا تتوافر حالة التلبس بالجريمة إلا بالنسبة لمن شاهدها فى إحدى حالات التلبس، فيكون هو الذى يخوله القانون وحده سلطة اتخاذ بعض إجراءات التلبس. وذلك باعتبار أن التلبس لا يدخل فى تكوين الجريمة وإنما يتعلق باكتشافها. ويتوقف تقديره على المظاهر الخارجية التى تبدو لبعض الأشخاص. ولذلك فإنه يمكن القول بأن الجريمة تعتبر فى حالة تلبس بالنسبة إلى البعض دون غيرهم.

أحوال التلبس :

يتوافر التلبس فى حالات أربعة حددت على سبيل الحصر، وهى ما يلى:

أولاً - مشاهدة الجريمة حال ارتكابها : وهى أظهر حالات التلبس، حتى أن البعض قد أطلق عليها بأنها التلبس الحقيقى (98). وتعنى أن الركن المادى للجريمة قد وقع تحت أنظار مأمور الضبط. ولا يشترط لذلك أن يشاهد الجريمة ببصره (99) بل يكفى أن يدرك وقوعها بأحدى حواسه الأخرى (100). مثال ذلك شم رائحة المخدر تتصاعد من فم المتهم أو من مسكنه أو سيارته (101)، أو سماعه الأعيةر النارية فى جريمته القتل واحراز السلاح (102). وهنا نعود ونؤكد ما سبق أن قلناه بشأن خصائص التلبس من أنه حالة عينية لا شخصية، فلا يشترط عند مشاهدة الجريمة رؤية الجناة حال ارتكابها، فيكفى مثلاً لمشاهدة جريمة سرقة التيار الكهربائى فى حالة تلبس مجرد مشاهدة النور الكهربائى ينبعث من منزل لم يتعاقد صاحبه مع هيئة الكهرباء والغاز ومشاهدة اسلاك كهرباء منزله متصلة بأسلاك المؤسسة (103).

وقد توسعت محكمة النقض فى مدلول مشاهدة هذه الجريمة حال ارتكابها فلم تشترط مشاهدة الركن المادى للجريمة، بل استقر قضاؤها على أنه يكفى لقيام حالة التلبس وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وأن تقدير كفاية هذه المظاهر أمر موكل بمحكمة النقض (104). وتطبيقاً لذلك لا يشترط فى التلبس باحراز المخدر أن يكون المرء قد شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها بل يكفى فى ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية والتى تتمثل فى لقاء المتهم لفافة على سطح مياه التربة وقت رؤيته لرجال المباحث، مما يدل على أنه محرز لمادة مخدرة (105). وقضت محكمة النقض بأن تخلص أحد ركاب سيارة أجرة عن لفافه كان يضعها على فخذه عند إيقاف مأمور الضبط القضائى لها وهو فى حالة ارتباك ثم تبينه بعد ذلك أن تلك اللفافة تحوى مخدراً فإن ذلك يكفى سنداً لقيام حالة التلبس باحراز ذلك المخدر (106).

الا أنها لا تشترط فى هذه المظاهر أن تكون صادقة فى الدلالة على وقوع الجريمة، واكتفت بمجرد كونها تنبئ بارتكاب الجريمة بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق من عدم وقوعها، ذلك لأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها (107). مثال ذلك ما قضى به من أنه لا يمنع من قيام حالة التلبس فى جريمة احراز مخدر أن يتضح

(98) محمود مصطفى : المرجع السابق ص 214.

(99) نقض أول يونيه سنة 1948 مجموعة القواعد س 7 رقم 613 ص 576.

(100) نقض 12 أكتوبر سنة 1964 مجموعة الاحكام س 15 رقم 116 ص 952.

(101) نقض 11 نوفمبر سنة 1950 مجموعة الاحكام س 1 رقم 169 ص 515.

(102) نقض 17 مايو سنة 1955 مجموعة الاحكام س 6 رقم 300 ص 1003.

(103) نقض أول ديسمبر سنة 1958 مجموعة الاحكام س 9 رقم 244 ص 106.

(104) نقض 29 أكتوبر 1945 مجموعة القواعد س 6 رقم 632 ص 782، 21 يناير سنة 1958 مجموعة الأحكام س 9 رقم 22 ص 84.

(105) نقض 6 يناير سنة 1964 مجموعة الاحكام س 15 رقم 4 ص 19.

(106) نقض 30 نوفمبر سنة 1975 مجموعة الأحكام س 26 رقم 171 ص 778.

(107) نقض 16 أكتوبر سنة 1961 مجموعة الاحكام س 12 رقم 157 ص 815، 22 ديسمبر سنة 1958 مجموعة الاحكام س 9 رقم 269 ص 1109.

فقد قضت محكمة النقض بأن الحكم يخطئ فى اعتبار الواقعة فى حالة تلبس بجريمة احراز المخدر استناداً الى أن المتهم اخرج ورقة من جيبه عند رؤيته رجال البوليس ووضعها بسرعة فى فمه، ذلك لان ما حوته تلك الورقة لم تكن ظاهراً حتى يستطيع رجال البوليس رؤيته. وقارن نقض 10 يناير سنة 1949 مجموعة القواعد س 7 رقم 787 ص 75، 23 أبريل سنة 1951 س 2 رقم 374 ص 1029 فقد قضت محكمة النقض بأن

ولم يميز هذا القضاء الأخير بين حالة التلبس وبين حالة الدلائل الكافية، فالمظاهر الخارجية التي تقيد وقوع الجريمة يجب أن تكون جزءا من الركن المادى للجريمة. فاذا ثبت من التحقيق عدم صدقها فى الدلالة على وقوع الجريمة، فإن هذه المظاهر لا تكون حالة التلبس وإنما تعتبر مجرد دلائل كافية على الاتهام يخول القبض والتفتيش بالشروط المنصوص عليها فى المادتين (34، 46) إجراءات. وقد وضح هذا الخلط بعد أن زال اختصاص مأمور الضبط القضائى والتفتيش بناء على مجرد الدلائل الكافية. فقد قضت محكمة النقض ⁽¹⁰⁹⁾ بتوافر المظاهر الخارجية من كون المتهمه باديا عليها التعب والارهاق عقب اتمامها الإجراءات الجمركية واعترافها بأنها تحمل موادا مخدرة فى مكان حساس من جسمها. وما كان يجوز الاعتماد على مجرد دليل قوله هو الاعتراف لتكملة المظاهر الخارجية أمام مأمور الضبط.

ثالثاً - تتبع الجانى أثر وقوع الجريمة : تتحقق حالة التلبس بتتبع المجنى عليه أو العامة لمرتكب الجريمة مع الصياح أثر وقوعها. مثال ذلك ما شهد مأمور الضبط القضائي المادة 24/2005 من 24/2005 (حرامى 20/2005) (111). ويتعين لقيام حالة التلبس فى هذه الحالة أن يثبت أن هذا التتبع مع الصياح قد تم أثر وقوع الجريمة، أى منذ ارتكابها بوقت قصير. فلا يتوافر التلبس إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت فى اليوم السابق، فلما شاهد المجنى عليه الجانى تتبعه بالصياح فى الطريق العام للامساك به. ويلاحظ فى هذه الحالة أن التتبع والصياح معا لا غنى عنهما، فلا يكفى مجرد التتبع مجردا عن الصياح ولو كان مبعثه اشاعة عامة بأن أحد الأشخاص هو مرتكب الجريمة. وتقدير هذا الوقت القصير هو مسألة موضوعية متروكة لمحكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض.

رابعاً - مشاهدة الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً أدلة الجريمة : تنصرف هذه الحالة كما عبرت المادة (30) إجراءات إلى مشاهدة مرتكب الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

وتشترك هذه الحالة مع الحالة الثانية سالفة الذكر، إلا أنها تتميز عنها في مشاهدة الجاني نفسه حاملاً لأدلة الجريمة التي تفيد مساهمته في ارتكابها. مثال ذلك رؤية الجاني يخرج مسرعاً من مكان الحادث ويبيده مسدس مما يفيد التلبس بالقتل أو الشروع فيه، أو رؤية الجاني وعلى وجهه آثار خدوش أو سحجات على أثر مقاومته لرجال الضبط لحملهم على عدم تنفيذ بعض الأوامر.

مشاهدة رجل البوليس المتهم وهو يناول شخصا آخر شيئا لم يتحقق كنهه بل ظنه استنتاجا من الظروف أنه مخدر لا يعتبر من حالات التلبس كما هو معروف في القانون 23 أبريل سنة 1951 مجموعة الاحكام س 2 رقم 374 ص 1029.

(108) نقض 20 مايو سنة 1942 مجموعة القواعد ج 5 رقم 113 ص 217.

(109) نقض 4 يناير سنة 1976 مجموعة الاحكام س 27 رقم 1 ص 9.

(110) نقض 17 مايو سنة 1955 مجموعة الاحكام س 6 رقم 300 ص 1003

(111) قضت محكمة النقض بأن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها في تقدير ادلة الدعوى الاستدلال بحالة التلبس على المتهم مادامت قد تبينت انه شهود وهو يجرى من محل الحادث بعد حصوله مباشرة والا الهالى يصيحون خلفه انه القاتل وهو يعنو امامهم حتى ضبط على مسافة 150 مترا من مكان الحادث (نقض 22 يناير سنة 1951 مجموعة الاحكام س 2 رقم 202 ص 527).

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا ضبط شخصان عقب ارتكاب جريمة السرقة بزمان قريب وكان أحدهما يحمل سلاحا والآخر يحمل الأشياء المسوقة اعتبر مضبوطين في حالة التلبس.

ويتعين من الناحية التشريعية ادماج الحالتين الثانية والرابعة معا في فقرة واحدة فكلهما يعالج مشاهدة الجريمة من خلال أدلة ارتكابها. والفارق الوحيد بينهما هو رؤية هذه الأدلة مجردة عن شخص مرتكبها أو مقترنة به، وهو أمر غير ذي بال نظرا لأن التلبس حالة عينية فيجب تقديرها بغض النظر عن مشاهدة مرتكبها وقت الجريمة أو عقب ارتكابها.

وهنا أيضا يتعين أن تكون رؤية الجاني حاملا أدلة الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب وهي مدة تقديرها محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض مادام استخلاصها سائعا في العقل والمنطق.

مشروعية التلبس :

لا يكفي لترتيب الآثار القانونية على التلبس مجرد توافر إحدى هذه الحالات، وإنما يتعين أن يتم ذلك من خلال طريق مشروع، أى وفقا لأعمال مطابقة للقانون⁽¹¹²⁾. وبناء عليه فلا يجوز اثبات التلبس بناء على أعمال غير مشروعة. أو تتطوى على افتتات على حقوق الأفراد دون سند من القانون. مثال ذلك اثبات التلبس بناء على تلصص مأمور الضبط من خلال ثقب الأبواب، لما في ذلك من اعتداء على حرمة المساكن وحقوق أصحابها في السرية⁽¹¹³⁾. ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي المأذون له بتفتيش أحد المساكن بحثا عن أسلحة أن يفيض ورقة صغيرة لا يعقل أن تحتوى على شيء مما يجرى البحث عنه، لما ينطوى عليه هذا الفعل من اعتداء على حق المتهم في السرية الذي لم يمسسه إذن التفتيش إلا في حدود البحث عن الأسلحة وحدها. كمل يكون التلبس غير مشروع إذا كان نتيجة لتدخل الشرطة في خلق الجريمة بطريق الغش والخداع أو التحريض على مقارفتها⁽¹¹⁴⁾. مثال ذلك تحريض المتهم على بيع المخدرات لضبطه أثناء البيع⁽¹¹⁵⁾ وأخيرا فإن التلبس لا يكون مشروعا إذا كان ثمرة لإجراءات باطلة كالقبض الباطل الذي يعقبه تخلي المتهم عن المخدر الذي يحمله تحت وطأة الاكراه الواقع عليه، وضبط أدلة الجريمة^{2024/2025} التفتيش الباطل.

2024/2025

2024/2025

ويشترط لعدم مشروعية التلبس أن يكون مأمور الضبط قد أتى بفعل إيجابي أسفر عن حالة التلبس، فمجرد خوف المتهم وخشيته من ضابط الشرطة ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس المتوافرة بالقاء المخدر أو السلاح بمجرد رؤيته لهذا الضابط⁽¹¹⁶⁾. وننبه في هذه الحالة إلى ما يجب أن تتبعه محكمة الموضوع من التزام الحذر عند التحقيق من صدق رواية الضباط في هذه الحالة خشية أن تكون هذه الرواية ستارا لاضفاء تلبس مصطنع مخالف للقانون⁽¹¹⁷⁾.

المبحث الثاني

(112) قضت محكمة النقض بأن حالة التلبس تتوافر بتسمع عضوى الرقابة الادارية للحديث الذى دار بين المتهم وبين الموظف المبلغ فى مسكن هذا الأخير، ورؤيتهما واقعة تسلم مبلغ الرشوة من خلال ثقب باب حجرة الاستقبال، مادامت تلك الحالة قد جاءت عن طريق مشروع، وهو دعوة الموظف عضوى الرقابة الى الدخول الى منزله وتسليمه لهما رؤية الواقعة توصل الى ضبط مقارفتها، بما لا يتنافى مع الشخصية أو انتهاك لحرمة مسكنه (نقض 18 يناير سنة 1970 مجموعة الاحكام س 21 رقم 24 ص 94).

(113) حكم بأن مشاهدة الخفير للمتهمين وهم يتعاطون الانبوبة بواسطة الحقن من ثقب الباب لا تتوافر به حالة التلبس (نقض 16 يونيو سنة 1941 مجموعة القواعد ج 5 رقم 278).

(114) انظر نقض 27 أبريل سنة 1959 مجموعة الاحكام س 10 رقم 106 ص 478، 26 فبراير سنة 1985 س 36 رقم 88 ص 306. وانظر الدكتور/ أحمد فتحى سرور: التحريض على ارتكاب الجرائم كوسيلة لضبط الجناة، المجلة الجنائية القومية س 6 سنة 1963.

(115) أنظر مأمون سلامة ، المحرض الصورى، مجلة القانون و الاقتصاد س 38 (1968) ص 311، 312. وقد حكم بأنه إذا تظاهر مأمور الضبط القضائي لتاجر بأنه يريد شراء سلعة منه فبإعارة هذه السلعة بأكثر من السعر المقرر رسميا، فذلك ليس فيه ما يفيد أن مأمور الضبط القضائي هو الذى حرّض على الجريمة أو خلقها خلقا، ولهذا فلا حرج على المحكمة ان تستند الى ذلك فى حكمها بادانة التاجر (نقض 81 أكتوبر سنة 1948 سنة 1948 مجموعة القواعد ج 7 رقم 658 ص 629). وانظر نقض 27 ديسمبر سنة 1937 مجموعة القواعد ج 4 رقم 145 ص 133.

(116) نقض 23 يناير سنة 1967 مجموعة الأحكام س 18 رقم 15 ص 87، 5 يونيو سنة 1967 س 18 رقم 154 ص 767، 23 أكتوبر سنة 1967 س 81 رقم 208 ص 1018. وقد قضت محكمة النقض فى هذا الحكم الاخير بأنه إذا كان الحكم قد استظهر ان تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد اجراء غير مشروع بل كان طواعية واختيار وأن الضابط النقط المخدر من بعد وتبينه ثم قبض على الطاعن فان الدلائل على ثبوت الواقعة ضده يكون مستمدا من واقعة ضبط الجوهر المخدر على تلك الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه.

(117) الدكتور/ أحمد فتحى سرور : المرجع السابق ، ص 353 حتى ص 362.

سلطات مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس

خول القانون لمأمور الضبط القضائي سلطة اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الحالة لضمان سرعة اثبات الجريمة. وهي من نوعين:

1 - إجراءات اثبات الحالة والحصول على الايضاحات.

2 - إجراءات ماسة بحرية المشتبه فيه.

المطلب الأول

إجراءات اثبات الحالة والحصول على الايضاحات

الانتقال إلى محل الواقعة وإثبات الحالة :

طبقا للمادة (31) إجراءات يجب على مأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات الآتية :

1 - الانتقال فورا إلى محل الواقعة، مع اخطار النيابة العامة فورا بذلك. وذلك لأن سرعة الانتقال إلى مكان الحادث تمكن مأمور الضبط من اثبات آثار الجريمة، وهو أمر يتوقف عليه كشف الحقيقة إلى حد كبير. وعلى النيابة العامة بمجرد اخطارها بجنائية متلبس بها الانتقال فورا إلى محل الواقعة.

2 - معاينة الآثار المادية للجريمة والمحافظة عليها، اثبات حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

جمع الايضاحات :

طبقا للمادتين (31، 32) إجراءات لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس أن يتخذ الإجراءات الآتية :

1 - سماع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

2 - لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله أن يأمر الحاضرين بعدم مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر. ولا يعتبر إجراء تحفظا على الأشخاص أو قبضهم⁽¹¹⁸⁾، وإنما هو من الإجراءات التنظيمية^{24/2025} لأقوال الحاضرين وجمع المعلومات عنهم⁽¹¹⁹⁾. ولذلك لا يجوز لمأمور الضبط استخدام القهر لحمل الحاضرين على عدم الابتعاد عن مكان الواقعة. وكل ما يترتب على مخالفة أمره بعدم الابتعاد هو ارتكاب مخالفة معاقب عليها بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها. ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي (المادة 33) إجراءات.

3 - لمأمور الضبط القضائي أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شأن الواقعة. ويتم ذلك عن طريق الاستدعاء دون استخدام أية وسيلة من وسائل القهر⁽¹²⁰⁾.

المطلب الثاني

إجراءات ماسة بحرية المشتبه فيه

[أولاً] القبض :

يراد بالقبض حرمان الشخص من حرية التجول ولو لفترة يسيرة⁽¹²¹⁾. وينطوي هذا الإجراء على المساس بأحد حقوق الإنسان وهو حريته في التحرك. ويجيز القانون اتخاذه إذا ما اقتضت ذلك العدالة الجنائية. ولكنه في سبيل الموازنة بين سلطة الدولة في العقاب وحق المتهم في الحرية فإن القانون يحيط هذا الإجراء بضمانات معينة تتمثل في السلطة التي يجوز لها اتخاذه وفي سبب الالتجاء إليه وفي مدته. ويتميز القبض عن الحبس الاحتياطي، فالأول يتحدد بفترة قصيرة لا تجوز أن تزيد عن 24 ساعة (المادة 36) إجراءات بينما تطول مدة الحبس الاحتياطي إلى أكثر من ذلك هذا إلى أنه وإن كان القانون قد خول لمأمور

⁽¹¹⁸⁾ انظر :

Querieux; la garde à vue, thèse de doctorat, Dact paris 1965, p. 32 et 33.

⁽¹¹⁹⁾ انظر في هذا المعنى نقض 21 فبراير سنة 1966 مجموعة الأحكام س 17 رقم 32 ص 175.

⁽¹²⁰⁾ الدكتور/ أحمد فتحى سرور : المرجع السابق ، ص 362 ، 363.

⁽¹²¹⁾ نقض 27 أبريل سنة 1959 مجموعة الأحكام س 10 رقم 105 ص 482.

الضبط سلطة القبض بصفة استثنائية فإنه لم يسمح له مطلقا بإجراء الحبس الاحتياطي. وتبدأ مدة القبض من تاريخ تنفيذه لا من تاريخ ايداعه في مكان الشرطة. ولذلك يجب بيان ساعة اتمام القبض في المحضر.

ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي مباشرة القبض إلا في أحوال التلبس بالجنايات أو الجرح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ويجب في هذه الحالة أن تتوفر الدلائل الكافية على اتهام المشتبه فيه بارتكاب الجريمة⁽¹²²⁾.

ويفترض تنفيذ القبض تخويل من يباشره سلطة اتخاذ وسائل الاكراه بالقدر اللازم لتقييد حرية المقبوض عليه. إلا أنه لا يشترط بالفعل استعمال هذا الاكراه اكفاء بما يملكه القابض من سلطة إذا لم يمثل له المقبوض عليه. ولا يعتبر القبض حبسا احتياطيا ولذا لا يجوز تنفيذه في السجون التي يودع بها المحبوسون.

ولا يشترط مضي وقت معين بين وقوع الجريمة في حالة تلبس وبين القبض، فمضي هذا الوقت لا تنتفي به حالة التلبس⁽¹²³⁾. إلا أنه لما كان تقدير الظروف التي تكفي لقيام حالة التلبس أمر موكل إلى محكمة الموضوع، فقد رأت محكمة النقض أنه لا يكفي مجرد قول الحكم بتوافر التلبس رغم مضي فترة ما بين وقوع الحادث وضبط المتهم. إذا لم يستظهر الحكم الاسباب والاعتبارات السائغة التي بنى عليها هذا التقدير⁽¹²⁴⁾.

الضبط والاحضار :

ميز القانون بين القبض والضبط والاحضار حسبما يكون المتهم في حضور مأمور الضبط القضائي. فإذا كان المتهم حاضرا، فإن تقييد حريته في التجول يسمى قبضا بالمعنى الدقيق. أما إذا لم يكن حاضرا، فيحق لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بضبطه واحضاره. وينفذ هذا الأمر بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة (المادة 35) إجراءات.

ويجب تنفيذ هذا الأمر في خلال ستة شهور من تاريخ صدوره ما لم يعتمد مأمور الضبط القضائي لمدة أخرى. وقد ورد هذا النص بالنسبة إلى أوامر الضبط والاحضار التي تصدر من قضاء التحقيق فتسرى على مأمور الضبط القضائي من باب أولى (139 إجراءات)⁽¹²⁵⁾ 2024/2025

2024/2025

2024/2025

تمييز القبض عما يشبهه به (القبض المادي والاستيقاف) :

أولا - تمييز القبض عن حق الافراد ورجال السلطة العامة في القبض المادي:

يتميز القبض القانوني (كإجراء من إجراءات التحقيق) بأنه يتم لتحقيق جريمة معينة. أما القبض المادي فهو وإن اشترك مع القبض القانوني في تقييد حرية الشخص. إلا أنه يختلف عنه في أنه ليس إجراء من إجراءات التحقيق يستهدف مجرد الحيلولة دون فرار أحد الأشخاص ممن تشهد ظروف الأحوال بارتكابهم جريمة ما، فيكون من الاجدر وضعه بين يدي السلطة المختصة بالتحقيق معه.

وقد نص القانون على أن لكل فرد شاهد الجاني متلبسا بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي⁽¹²⁵⁾ أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه (المادة 37) إجراءات. ونرى أنه حيث يباشر هذا القبض يعتبر مكلفا بخدمة عامة نظرا إلى أن العمل الذي يقوم هو من خصائص السلطة العامة⁽¹²⁶⁾. كما نص القانون على أن لرجال

⁽¹²²⁾ نقض 23 يناير 1978 مجموعة الاحكام س 29 رقم 15 ص 83.

⁽¹²³⁾ نقض 17 مايو سنة 1979 مجموعة الاحكام س 30 رقم 124 ص 584.

⁽¹²⁴⁾ نقض 17 مايو سنة 1979 سالف الذكر.

⁽¹²⁵⁾ وهو الذي تكون مدته اكثر من ثلاثة شهور (المادة 134) إجراءات. وقد قضى بأن لمهندس وإدارة الكهرباء والغاز « حق في فحص عداد النور، وكل ما يظهر من جرائم أثناء ذلك الفحص يكون في حالة تلبس ويحق له عملا بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية متى كانت الجريمة جنائية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي - أن يسلم المتهم الى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه (نقض 4 أكتوبر سنة 1955 مجموعة الاحكام س 16 رقم 352 ص 1106).

⁽¹²⁶⁾ وبالتالي يعتبر مرتكبا لجريمة الرشوة إذا هو أخلى سبيل المقبوض عليه لقاء فائدة معينة أو وعد بفائدة.

السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي في الجنب المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. ولهم ذلك أيضا في الجرائم الأخرى المتلبس بها - ولو لم يعاقب عليها بالحبس - إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم (المادة 38) إجراءات.

ويلاحظ مما تقدم أن القانون قد اشترط لتحويل الفرد حق القبض المادى في حالة التلبس أن يضبط الجاني متلبسا بجريمته⁽¹²⁷⁾، وهو ما لم يشترطه بالنسبة لرجال السلطة العامة إذا اقتصر القانون على اشتراط توافر التلبس وهو حالة عينية متعلقة بالجريمة لا بالجاني. ومن ناحية أخرى فقد خول القانون لرجال السلطة العامة حق القبض المادى في غير الاحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي القبض على الأشخاص، وهو وضع منتقد لأن هذا القبض ليس إلا تمهيدا لمباشرة القبض القانوني فيجب أن يتقيد بالاحوال الجائز مباشرته فيها⁽¹²⁸⁾.

ولا يجوز للأفراد ولا لرجال السلطة العامة احتجاج الشخص المضبوط لمدة أطول مما يقتضيه تسليمه إلى أقرب رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي حسب الاحوال ولا يجوز لهم تفتيش الأشخاص تبعاً للقبض المادى عليهم وفقا لما هو مقرر بالنسبة إلى مأموري الضبط القضائي (المادة 1/46) إجراءات. فالقبض الممنوح للأفراد ولرجال السلطة العامة هو قبض مادي لا يعطيهم حقا في مباشرة أى عمل اجرائي. وكل ما لهؤلاء هو حق التفتيش الوقائي لشخص المتهم المقبوض عليه في حالة التلبس. وذلك من أجل التمكن من القبض على المتهم واحضاره. واعتبار أن القبض يخول القابض استعمال القدر اللازم من الاكراه والتفتيش الوقائي - كما سنبين - لا يخول القائم به سوى تجريد المتهم من الاسلحة أو الآلات التي قد يستعملها في الاعتداء على من ضبطه. وفي هذه الحالة قد يعثر الفرد أو رجل السلطة العامة عرضا خلال هذا التفتيش الوقائي على شئ مما تعتبر حيازته جريمة كالمخدر أو السلاح بدون ترخيص. وعندئذ تتوافر حالة تلبس مشروعة لجريمة حيازة هذا الشئ المضبوط. وعدا هذا التفتيش الوقائي فلا يجوز مطلقا تفتيش الشخص تفتيشا دقيقا بحثا عن أدلة الجريمة المتهم بها أصلا، فذلك قاصر على مأمور الضبط القضائي⁽¹²⁹⁾ كما سنبين فيما بعد⁽¹²⁹⁾.

2024/2025

2024/2025

ثانيا - تمييز القبض عن الاستيقاف :

يجوز لمأموري الضبط القضائي وغيرهم من رجال السلطة العامة - بوصفهم من مأموري الضبط الإداري المكلفين بمنع الجرائم وكشف وقوعها استيقاف كل من يشتبه في أمره أو يضع نفسه موضع الريب والظنون من أفراد الناس للتحقيق من شخصيته

⁽¹²⁷⁾ فلا يكفي مجرد رؤية الجريمة في حالة تلبس ثم البحث عن المتهم والقبض عليه بناء على الدلائل الكافية لاتهامه.

⁽¹²⁸⁾ وقد ذهبت محكمة النقض الى قياس اعتراف المتهم بالجريمة على حالة التلبس التي تجيز للأفراد العاديين ولرجال السلطة العامة حق القبض المادي. فقضت بأنه إذا كان المتهم قد أقر على أثر استيقافه بأنه يحرز مخدرا، جاز لرجال السلطة العامة عملا بحكم المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية اقتياده الى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي (نقض 25 مارس سنة 1968 مجموعة الاحكام س 15 رقم 71 ص 371). ويلاحظ ان هذا الاعتراف لا تتوافر به حالة التلبس، لأن الاعتراف دليل قولي بينما لا يقوم التلبس الا بمشاهدة الجريمة حال ارتكابها أو بعد مشاهدة أدلة مادية أو رؤية الجاني في حالة تنطبق بوقوع الجريمة منذ وقت يسير، وهو ما لا يتوافر في الاعتراف. وقياس الاعتراف على التلبس هو قياس فاسد لعدم وحدة العلة وهي رؤية الجريمة حية ظاهرة أو ضبط أدلتها المادية الناطقة. وهو أمر لا يتحقق في الاعتراف فهو كغيره من الأدلة القولية يحتاج الى التمهيد والتقرير للاقتناع به فليس صحيحا ما يقال احيانا من أن الاعتراف سيد الأدلة. وأكثر من هذا فان تحويل الافراد ورجال السلطة العامة حق القبض على الافراد بناء على حالة التلبس هو استثناء من القواعد العامة، ولا يجوز القياس على الاستثناء في كل ما يضر بحقوق المتهم وينتقص من ضمانات حريته. وفي قضية مماثلة استندت محكمة النقض في تبرير التفتيش بناء على اعتراف المتهم بالجريمة. الى أن هذا التفتيش تم بناء على طلب المتهم (نقض 9 ديسمبر سنة، 1926 مجموعة القواعد ج 7 رقم 247 ص 248) وقارن تعليق الاستاذ محمد عبد الله في تعليقه على هذا الحكم. اذ يرى أن دلالة الاعتراف لا تنقل عن دلالة التلبس ان لم ترجعها، وهو قول محل نظر.

⁽¹²⁹⁾ ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت واقعة الدعوى تحصل في أن المجنى عليه كان يركب الترام وكان يضع في جيبه قلما ولما تفقده لم يجده اشتباه في شخص كان يجلس بجواره وفتشه وعثر على القلم معه فان ثبوت فعل السرقة وقد ارتكب منذ برهة يسيرة قبل تفتيش المتهم يجعل الجريمة متلبسا بها. ويجوز في هذه الحالة لكل فرد من الافراد أن يقبض على من قارفها وبالتالي أن يفتشه على أساس أن التفتيش هو من توابع القبض (نقض 14 يونيو سنة 1948 مجموعة القواعد ج 7 رقم 638 ص 605). وهو حكم منتقد لأن محكمة النقض لم تميز بين القبض كاجراء من إجراءات التحقيق والقبض المادي. وقد عدلت محكمة النقض عن هذا القضاء فقضت في واقعة مماثلة بأنه لا يجوز للشرطي الذي يشتبه في أمر انسان أن يقبض عليه ويفتشه وكل ما خوله القانون اياه باعتباره من رجال السلطة العامة أن يحضر الجاني في الجرائم المتلبس بها ويسلمه الى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي وليس له أن يجري عليه قبضا أو تفتيشا (نقض 16 مايو سنة 1966 مجموعة الاحكام س 17 رقم 110 ص 613).

(130). كما يجوز لهم استيقاف السيارات الخاصة والعامة للتأكد من الترخيص فى القيادة أو مراعاة سلامة السيارة أو التحقيق من شخصية ركبائها، إذا كان قد صدر من السائق أثناء قيادته ما يبعث على الريبة الظن. ولم ينص قانون الإجراءات الجنائية المصرى على هذا الحق. ولكن القضاء المصرى استخلصه من الطبيعة القانونية لوظيفة الضبط الإدارى.

وأهم ما يشترط فى هذا الاستيقاف هو عدم التعرض المادى للمشتبه فيه على أى نحو مما ينطوى على مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها (131). فهو ليس من إجراءات التحقيق، وإنما هو إجراء ادارى من إجراءات الضبط الإدارى مثال : ذلك طلب الضابط البطاقة الشخصية ممن اشتبه فى أمره للتحقيق من شخصه (132). ويسرى ذلك على السيارات المعدة للايجار للتحقيق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور (133).

وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن هذا الاستيقاف يبرر ملاحقة الشخص أثر فراره للتحرى عن حقيقة أمره بشرط أن يدل هذا الفرار فى ذاته على الارتياب فى أمره (134). على أنه يشترط لتبرير هذه الملاحقة إلا تؤدى مطلقا إلى ارهاق الشخص وحرمانه من حرية الحركة والتجول، والا اعتبرت قبضا ضمنا غير مشروع. كما أنه إذا رفض من استوقفه رجل السلطة العامة الادعاء لهذا الاستيقاف وسار فى سبيله فلا يجوز لهذا الأخير اكراهه أو الامساك به أو اقتياده إلى الشرطة، والا اعتبر ذلك قبضا غير مشروع (135). ومع ذلك، فإنه إذا عجز المشتبه فيه عن تقديم بطاقته الشخصية ارتكب المخالفه المنصوص عليها فى المادتين (52 ، 60) من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية. ويجوز لرجال السلطة العامة احضاره إلى أقرب مأمر من مأمورى الضبط القضائى طبقا للمادة (38) إجراءات. وقد قضت محكمة النقض بأن هذا الاحضار لا يعد قبضا بالمعنى القانونى بل هو مجرد تعرض مادى فحسب (136).

وإذا تم الاستيقاف على النحو المتقدم ودون أن يكون مصحوبا بأى مساس بالحرية الشخصية، فإنه يكون عملا مشروعاً، ويترتب عليه أنه إذا استوقف شخص المستوقف بارادته على 24/10/2025 10:24:20 فإنه يضافه عما يحمله مما تعد حيازته جريمة كالمخترع 20/10/2024 10:24:20 غير المرخص بحمله فإن هذا التخلى يكون صحيحا وتتوافر به حالة التلبس (137). أما إذا صاحب هذا الاستيقاف أى مظهر من مظاهر الاكراه مثل امساك اليد وفتحها (138)، أو الاقتياد إلى قسم الشرطة فإن التخلى عما يحمله يكون مبني على قبض غير قانونى (139).

(130) أنظر الدكتور محمد محيى الدين عوض. حدود القبض والحبس الاحتياطى على نمة التحرى فى القانون السودانى. مجلة القانون والاقتصاد س 22 سنة 1962، ص 514 نقض 21 أكتوبر سنة 1940 مجموعة القواعد ج 5 رقم 132 ص 256.

(131) نقض 18 أكتوبر سنة 1957 مجموعة الأحكام س 8 رقم 205 ص 765.

(132) نقض 5 يناير سنة 1970 مجموعة الأحكام س 21 رقم 9 ص 43 وفى هذا الحكم قضى بأنه إذا تخلى المشتبه فى أمره طواعية واختيارا عن المخدر الذى يحمله، فإنه يوفر قيام حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش.

(133) نقض 12 ديسمبر سنة 1990 نقض رقم 21211 لسنة 59 ق.

(134) نقض 18 مارس سنة 1968 مجموعة الأحكام س 19 رقم 60 ص 328. ويلاحظ أن محكمة الموضوع فى هذه القضية قد أبطلت الاجراء بناء على أن فرار الشخص ليس فيه ما يدعو الى الريبة وليس فيه ما يسمح لرجال السلطة العامة بالجرى خلفه وأن فعلوا ذلك اعتبر ذلك قبضا اعتباريا باطلا. وقضت محكمة النقض بأن الفصيل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام لاستنتاجه وجه يسوغه، وأن ما استخلصه الحكم من أن فرار المتهم كان عن خوف لا عن ريبة، هو أحد الاحتمالات التى يتسع لها تفسير مسلكه. وأنظر أيضا فى هذا المعنى نقض 12 يناير سنة 1975 مجموعة الأحكام س 21 رقم 18 ص 8 ، 27 مايو سنة 1981 س 32 رقم 101 ص 574.

(135) قارن نقض 25 يناير 1979 مجموعة الأحكام س 30 رقم 30 ص 159 فقد ذهبت محكمة النقض الى أنه متى توافرت مبررات الاستيقاف حق لرجل السلطة اقتياد المستوقف الى مأمر الضبط القضائى لاستيضاحه والتحرى عن حقيقة أمره.

(136) نقض 3 يونيو 1974 مجموعة الأحكام س 25 رقم 120 ص 564؛ أنظر أيضا نقض 11 يونيو 1963 ، س 14، ص 518 طعن 2611 لسنة 32 ق.

(137) نقض 7 نوفمبر سنة 1955 مجموعة الأحكام س 6 رقم 379 ص 1295.

(138) نقض 10 أبريل سنة 1962 مجموعة الأحكام س 13 رقم 85 ص 339.

(139) نقض 30 ديسمبر سنة 1957 مجموعة الأحكام س 8 رقم 373 ص 998. قارن نقض 25 يناير سنة 1979 سالف الذكر.

والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام استنتاجه سائغا في العقل والمنطق⁽¹⁴⁰⁾.

وقد كان قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديله بالقانون رقم 37 لسنة 1972 يسمح لمأمور الضبط القضائي بالقبض على المشتبه فيه بناء على توافر دلائل كافية تدل على ارتكاب الجريمة، ومن ثم فإن الاستيقاف في ظل هذا الوضع القانوني كان يسمح بالقبض إذا أسفر عن دلائل كافية على وقوع الجريمة مثل اعتراف المشتبه فيه⁽¹⁴¹⁾، وهو مالا يجوز الآن طبقا للقانون رقم 37 لسنة 1972 الذي يقصر سلطة القبض على حالة التلبس (المادة 34) إجراءات.

واجبات مأمور الضبط القضائي :

1 - متى توافرت حالة التلبس بجريمة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر جاز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. ولما كان التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، فإن توافره يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على متهم آخر يعترف عليه من توافرت فيه حالة التلبس بأنه قد ارتكب الجريمة معه.

وقد ذهبت محكمة النقض خلافا لذلك إلى أن الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذي تجربته النيابة العامة دون غيرها سواء بنفسها أو بواسطة من تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي دون الإجراءات التي يجوز لمأمور الضبط اتخاذها ولو في حالة التلبس بالجريمة⁽¹⁴²⁾. وواقع الأمر أن طبيعة الإجراء تتحدد بحسب موضوعه لا وفقا لصفة القائم عليه. وما هذه الصفة إلا ضمانا يقرره القانون لسلامة مباشرة الإجراء.

2 - يلتزم مأمور الضبط القضائي بأن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة (المادة 1/36) إجراءات، والا وجب الافراج عنه فوراً. وسماع أقوال المتهم ليس استجواباً بل هو إجراء⁽¹⁴³⁾ إجراءات الاستدلال، ومن ثم فلا يجوز⁽¹⁴⁴⁾ توجيه كثير من الاسئلة التفصيلية التي ترمي إلى⁽¹⁴⁵⁾ في التهمة، فذلك من اختصاص قضاء التحقيق وحده. ويجب على النيابة العامة عند ارسال المتهم إليها في الموعد القانوني أن تستجوبه في خلال أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو باطلاق سراحه (المادة 2/36) إجراءات فإذا هي لم تفعل ذلك تعين الافراج عن المتهم فوراً ما لم يظهر دليل جديد يقتضي إعادة القبض على المتهم من أجله.

[ثانياً] التفتيش :

تتحصّر سلطة مأمور الضبط القضائي في تفتيش الأشخاص بدون أمر قضائي في الحالتين الآتيتين :

1 - نصت المادة (1/46) إجراءات على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه وينصرف ذلك بطبيعة الحال إلى تفتيش الشخص. فإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي (المادة 2/46) إجراءات .

2 - في حالة التلبس بجناية أو جنحة، يمنح المشرع لمأمور الضبط القضائي سلطات استثنائية تتمثل في تفتيش الأشخاص دون حاجة إلى أمر قضائي. وكانت المادة (47) إجراءات تجيز لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم أيضاً، إلا أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 1984، فإن هذه المادة وأن كانت

⁽¹⁴⁰⁾ أنظر نقض 25 يناير سنة 1979 سالف الذكر.

⁽¹⁴¹⁾ نقض 3 أبريل سنة 1977 مجموعة الأحكام س 28 رقم 93 ص 452.

⁽¹⁴²⁾ نقض 5 فبراير سنة 1968 مجموعة الأحكام س 19 رقم 26 ص 148 وقارن عكس ذلك نقض 22 يناير سنة 1963 مجموعة الأحكام س 14 رقم 8 ص 35. وانظر نقض 30 أكتوبر سنة 1967 مجموعة الأحكام س 17 رقم 213 ص 1042 حيث عللت محكمة النقض صحة تقديم «الطلب» بعد القبض الذي أجراه مأمور الضبط إلى أن القيد يرد على النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية على الدعوى الجنائية.

لم تلغ من نصوص قانون الإجراءات إلا أنه لا يجوز تطبيقها، وكما قدمنا أصبح تفتيش المنازل في كل الأحوال يتطلب صدور أمر قضائي⁽¹⁴³⁾.

المطلب الثالث

طبيعة الإجراءات الماسة بالحرية

التي يباشرها مأمور الضبط في حالة التلبس

تتماثل الإجراءات الماسة بالحرية التي يباشرها مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس، وهي القبض والتفتيش، مع ذات الإجراءات التي تباشرها سلطة التحقيق. فهنا نجد مأمور الضبط القضائي يمارس من الناحية الموضوعية قسطا من اختصاص التحقيق الابتدائي. نعم، أنه من الناحية الشكلية تعتبر هذه الإجراءات من أعمال الضبط القضائي، ولكن العبرة هي بجوهر الإجراءات لا بشخص من باشرها. بل أن الصفة المتوافرة في شخص من يباشر الإجراءات هي الضمان الذي يجب تحقيقه في الاجراء. فإجراءات التحقيق بوصفها ماسة بالحرية يجب أن تكون تحت اشراف القضاء.

وقد اقتضت الضرورة المنبثقة من حالة التلبس تخويل مأمور الضبط سلطة اتخاذ إجراء القبض والتفتيش. وهذه الضرورة هي المبرر الذي ادى إلى تخويل مأمور الضبط بصفة استثنائية هذا الاختصاص الذي هو من صميم سلطة التحقيق الابتدائي. ولكن ذلك لم يخرج هذه الإجراءات من الاشراف القضائي فهي خاضعة لتقدير سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع. وقد ذهبت محكمة النقض إلى تأكيد المعيار الشكلي واعتبرتها من الإجراءات السابقة على الدعوى الجنائية، شأنها في ذلك شأن إجراءات الاستدلال⁽¹⁴⁴⁾. ونرى الأخذ بالمعيار الموضوعي واعتبار هذه الإجراءات من إجراءات التحقيق الابتدائي وبالتالي تتحرك بها الدعوى الجنائية. ويؤيد هذا الرأي أن المادة (34) إجراءات المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 حين خولت مأمور الضبط القضائي سلطة القبض اشترطت فضلا عن حالة التلبس توافر دلائل كافية على اتهام المقبوض عليه. فهذه الدلائل بالإضافة إلى التلبس⁽¹⁴⁵⁾ بوضوح إلى أن المقبوض عليه أصبح مركز المتهم بالمعنى القانوني⁽¹⁴⁵⁾. 2024/2025

الفصل الثاني

ندب مأمور الضبط القضائي

لمباشرة بعض إجراءات التحقيق الابتدائي

ماهيته :

الانتداب للتحقيق هو إجراء يصدر من قضاء التحقيق بمقتضاه يفوض المحقق محققا آخر أو أحد مأموري الضبط القضائي لكي يقوم بدلا منه وبنفس الشروط التي يتقيد بها بمباشرة إجراء معين من إجراءات التحقيق التي تدخل في سلطته. والاصل أن المحقق يجب أن يباشر بنفسه جميع إجراءات التحقيق، بحيث يعتبر الندب لاحد هذه الإجراءات استثناء من هذا الاصل العام والاطار الذي يحكم هذا الاستثناء هو الضرورة والمصلحة. فقد يرى المحقق أن يباشر أحد الإجراءات خارج دائرة اختصاصه المكاني، وأنه من الضروري أن يعهد إلى محقق آخر يعمل في الماكن الذي يريد فيه تنفيذ هذا الإجراء كما أن المحقق قد يرى من المصلحة أن يعهد بتنفيذ التفتيش إلى مأمور الضبط القضائي لما يملكه من امكانيات معينة للقيام بهذه المهمة في أسرع وقت.

ويجب أن يكون أمر الندب واضحا في تفويض المندوب سلطة القيام ببعض إجراءات التحقيق لا مجرد إحالة الموضوع اليه. وقد قضت محكمة النقض بأن مجرد إحالة الأوراق إلى مأمور الضبط القضائي لا يعتبر انتدبا⁽¹⁴⁶⁾.

⁽¹⁴³⁾ الدكتور/ أحمد فتحى سرور : المرجع السابق ، ص 364 حتى ص 372.

⁽¹⁴⁴⁾ نقض 5 فبراير سنة 1968 مجموعة الأحكام س 16 رقم 26 ص 148.

⁽¹⁴⁵⁾ الدكتور/ أحمد فتحى سرور : المرجع السابق ، ص 373 ، 374.

⁽¹⁴⁶⁾ نقض 9 أكتوبر سنة 1959 مجموعة الاحكام س 10 رقم 170 ص 898.

وقد نصت المادة (70) إجراءات على أن «لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب فى حدود نديه كل السلطة التى لقاضى التحقيق. وله إذا دعت الحال اتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضى محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى بها، وللقاضى المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى طبقاً للفقرة الأولى. ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا لإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك».

ونصت المادة (200) إجراءات على أن «لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه».

طبيعته :

يعتبر الانتداب للتحقيق إجراء من إجراءات التحقيق - وذلك بالنظر إلى أنه لا يصدر إلا من قضاء التحقيق من أجل معرفة الحقيقة⁽¹⁴⁷⁾. فالانتداب للتحقيق يهدف إلى اظهار الحقيقة، ولا يحول دون توافر هذه الصفة إلا يكون المندوب قد نفذ الانتداب. وبناء على ذلك، فإن الانتداب للتحقيق يقطع التقادم⁽¹⁴⁸⁾ بوصفه من إجراءات التحقيق، ولو لم يرق المندوب بتنفيذ هذا الانتداب.

صفة الأمر بالنذب :

يصدر الأمر بنذب مأمور الضبط القضائى من قاضى التحقيق أو النيابة العامة. ويجب أن يكون الأمر بالنذب مختصاً بالتحقيق نوعياً ومحلها⁽¹⁴⁹⁾. ويفترض ذلك أيضاً أن يكون اختصاصه بالتحقيق قائماً. فإذا أصدرت النيابة العامة أمراً بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى، خرجت الدعوى من حوزتها ولا يجوز لها بعد ذلك انتداب مأمور الضبط القضائى للتحقيق. كما لا تملك انتدابه للقيام بإجراء⁽¹⁵⁰⁾ اتخاذه مثل تفتيش شخص غير المتهم أو تفتيش منزله، لأن هذا الإجراء من سلطة القاضى الجزئى (المادة 206 إجراءات). ولا يجوز للقاضى الجزئى انتداب أحد مأمورى الضبط القضائى لمباشرة أحد إجراءات التحقيق. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه لا يجوز أن يندب القاضى الجزئى مأمور الضبط القضائى لمراقبة المكالمات التليفونية وكل ما له هو أن يأذن للنيابة العامة بذلك، وبعدها تملك النيابة سلطة ندب من تراه من مأمورى الضبط القضائى لتنفيذ هذا الإجراء⁽¹⁵¹⁾. ويشترط فى المندوب أن يكون من مأمورى الضبط القضائى، فلا يجوز انتداب رجال السلطة العامة⁽¹⁵²⁾ أو الأفراد. ولكن لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تنفيذ الانتداب بأعوانه وذلك تحت إشرافه⁽¹⁵³⁾. ويجب تحديد المندوب فى أمر النذب، ولا يشترط فى هذا التحديد ذكره باسمه وإنما يكفى تحديده بوظيفته⁽¹⁵⁴⁾، وفى هذه الحالة يجوز تنفيذه بواسطة أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ممن يشغلون هذه الوظيفة.

⁽¹⁴⁷⁾ نقض 9 فبراير سنة 1976 مجموعة الاحكام س 27 رقم 37 ص 183.

⁽¹⁴⁸⁾ (Boulloc, L'acte d'instruction, p. 48. Chembon; Le juge d'instruction, paris, 1972, p. 520).

ويلاحظ مع ذلك أن الانتداب ينطوى على عناصر العمل الإدارى فيما يتعلق بتفويض السلطة للمندوب، إلا أن خصيصته كإجراء من إجراءات التحقيق هى الغالبة لأنه يهدف الى كشف الحقيقة. Crim, 10 avril 1959 bull No. 205.

⁽¹⁴⁹⁾ نقض 22 يونيو سنة 1942 مجموعة القواعد ج 5 رقم 432 ص 681، 11 يناير 1943 ج 6 رقم 73 ص 97. والاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل اقامة المتهم أو مكان ضبطه، وبناء على ذلك يكون أمر الانتداب للتفتيش صحيحاً إذا صدر من وكيل النيابة التى يقيم المتهم فى دائرتها وإن كانت الجريمة قد وقعت فى دائرة أخرى (نقض 12 مايو سنة 1954 مجموعة الاحكام س 5 رقم 210 ص 622).

⁽¹⁵⁰⁾ نقض 12 فبراير سنة 1962 مجموعة الاحكام س 13 رقم 37 ص 125.

⁽¹⁵¹⁾ قضى بأن انتداب النيابة «لاومباشى» لا ستيفاء بعض نقط التحقيق لا يعتبر انتداباً لأحد مأمورى الضبط القضائى، لأن «لاومباشى» ليس منهم (نقض 6 فبراير سنة 1951 مجموعة الاحكام س 2 رقم 220 ص 581).

⁽¹⁵²⁾ نقض 29 أكتوبر سنة 1951 مجموعة الاحكام س 3 رقم 43 ص 108.

⁽¹⁵³⁾ نقض 4 يناير سنة 1932 مجموعة القواعد ج 2 رقم 313 ص 417، 5 فبراير سنة 1967 مجموعة الاحكام س 19 رقم 43 ص 124.

ولا يشترط أن يقوم المندوب بنفسه بتنفيذ أمر الندب، بل يجوز له أن ينتدب زميلا له من مأموري الضبط القضائي ندبا فرعيا لمباشرة الإجراء موضوع الانتداب الأصلي متى كان أمر الندب قد أجاز له صراحة أن ينتدب غيره في مباشرة الإجراء المكلف به⁽¹⁵⁴⁾. وإذا صدر الندب لأكثر من شخص جاز لاحدهم الانفراد بالقيام به، ما لم يحتم الأمر القيام به مجتمعين⁽¹⁵⁵⁾.

حدود الندب :

1 - يجب أن يكون الندب للتحقيق محددًا بإجراءات معينة، فلا يجوز الانتداب العام لتحقيق قضية برمتها⁽¹⁵⁶⁾. خاصة وأن المندوب يستمد اختصاصه من صفة الأمر بالندب، فلا يجوز أن يتجرد هذا الأخير من صفته بتخليه عن التحقيق برمته. وقد استثنى قانون السلطة القضائية معاون النيابة - وهو من مأموري الضبط القضائي - فسمح بانتدابه لتحقيق قضية برمتها.

2 - لم يسمح القانون بندب مأمور الضبط القضائي لا استجواب المتهم (المادة 70 إجراءات) وقد راعى القانون في ذلك خطورة الاستجواب بوصفه إجراء يكمن فيه دفاع المتهم وقد يؤدي إلى اعترافه، مما يتعين معه إحاطته بكافة ضمانات التحقيق ومنها شخص المحقق⁽¹⁵⁷⁾. وتبعًا لذلك لا يجوز الندب لمواجهة المتهم بالشهود باعتبار أن المواجهة نوع من الاستجواب. وكذلك بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي فهو إجراء خطير يمس الحرية، فضلًا عن أنه يتعين أن يكون مسبوقًا باستجواب المتهم. وهو مالا يملكه مأمور الضبط القضائي.

ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي المندوب للتحقيق إذا توافرت شبهات قوية قبل شاهد معين أن يسأله بوصفه شاهدًا، لأن هذه الشهادة في هذه الحالة تعتبر استجوابًا بالمعنى الحقيقي.

وقد ثار البحث عما إذا كان يجوز لمأموري الضبط القضائي المنتدب للتحقيق مواجهة المتهم بما يضبطه من أشياء وسؤاله واستفساره عن ذلك، فذهب البعض إلى إجازة ذلك الإجراء بناءً على حق مأموري الضبط القضائي في سؤال المتهم في حالة الجريمة المتلبس بها⁽¹⁵⁸⁾، إلا أن هذا القضاء ليس حاسمًا⁽¹⁵⁹⁾ نظرًا لاستجواب على مأمور الضبط لم يقرر إلا في تعديل سنة 1935 لقانون تحقيق الجنايات. ويلاحظ جانب من الفقه الفرنسي بحق أن هذا الاستفسار يعد استجوابًا، ويعتمد في ذلك على ما ورد في التقرير الأول عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي من أن استفسار مأمور الضبط القضائي من المتهم عن نتائج التفتيش يعتبر استجوابًا⁽¹⁶⁰⁾. والواقع من الأمر أن الاستجواب يعتمد على المناقشة التفصيلية مع المتهم ولا يتوافر بمجرد عرض الأشياء المضبوطة على المتهم للتأكد من حقيقتها⁽¹⁶¹⁾. وقد سمح القانون المصري لمأموري الضبط القضائي أن يعرض الأشياء المضبوطة على المتهم ويطلب منه ابداء ملاحظاته عليها (المادة 2/55) إجراءات فإذا لم يقتصر على ذلك وأجرى مناقشة تفصيلية بينه وبين المتهم فإنها بالإضافة إلى الأدلة التي واجهه بها تعتبر استجوابًا وهو مالا يختص به. ومن ثم يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

⁽¹⁵⁴⁾ نقض 2 نوفمبر سنة 1942 مجموعة القواعد ج 6 رقم 11 ص 11، 26 فبراير سنة 1943 ج 5 رقم 355 ص 617، 5 مارس سنة 1963 س 14 رقم 134 س 158، قارن عكس ذلك نقض 18 أكتوبر سنة 1948 مجموعة القواعد ج 7 رقم 654 ص 626.

⁽¹⁵⁵⁾ وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا صدر الآن بالتفتيش ممن يملكه إلى رئيس وحدة مكافحة النقد ومن يعاونه من مأموري الضبط القضائي. فإنه يجوز للاصلي أن ينتدب غيره من مأموري الضبط دون اشتراكهم معهم، وذلك لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه في إذن التفتيش وبين من ينتدبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من ينتدبه من مأموري الضبط طالما أن عبارة الآن لا تحتم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه في هذا الإجراء (نقض 23 أكتوبر سنة 1968 مجموعة الأحكام س 18 رقم 210 ص 1026).

⁽¹⁵⁶⁾ Crim., 22 janv. 1953; Sirey 1954 - 89; 21 mars 1957 D. 1957, 582; 12 jéire 1985, Bull, No. 69.

⁽¹⁵⁷⁾ نقض 3 مايو سنة 1990 الطعن رقم 26014 لسنة 59 ق.

⁽¹⁵⁸⁾ Crim., 30 mai 1933, Sirey 1935 - 77.

⁽¹⁵⁹⁾ (Lefebvre (patrick). Les commissions rogatoires en droit pénal interne, Thèse, paris, 1961, p. 52.

⁽¹⁶⁰⁾ (Crim., 30 nov, 1961, Bull, No. 491.

3 - لا يجوز انتداب مأمور الضبط القضائي إلا في مباشرة إجراءات جمع الأدلة دون غيرها من الإجراءات التي تنطوي على تصرف معين، كالحبس الاحتياطي والافراج عن المتهم، والقرارات الفاصلة في النزاع والتي تتوقف على ما لصاحبها من ولاية قضائية في الفصل في الخصومة أو ما يتفرع منها من منازعات، وهي ولاية ذاتية لا يجوز الانتداب فيها (161). سلطة المندوب في تنفيذ أمر النذب :

يجوز للمندوب للتحقيق مباشرة الإجراء المندوب له في أي مكان ولو كان خارج دائرة اختصاصه الأصلي طالما كان المحقق الأمر بالنذب مختصا بتحقيق الجريمة. وهذا المبدأ تطبيق للاصل العام الذي يخول للمحقق سلطة مباشرة التحقيق في أي مكان طالما كان مختصا بتحقيق الجريمة.

ويخضع المندوب للتحقيق للقواعد الآتية :

(أولاً) : يتقيد المندوب بمراعاة القواعد الإجرائية التي تحكم التحقيق الابتدائي، لأنه يستمد صفته في التحقيق من المحقق الأمر بالنذب. وتطبيقاً لذلك فقط استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن مأمور الضبط القضائي المأذون من النيابة العامة بتفتيش منزل المتهم يلتزم بمراعاة نص المادة (92) إجراءات بشأن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق والتي تنص على إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينوب عنه، أن أمكن ذلك والمادة (199) إجراءات بشأن اتباع النيابة العامة الإجراءات التي يتبعها قاضي التحقيق. ولا يلتزم بمراعاة المادة (51) إجراءات التي تشترط حضور شاهدين إذا لم يحضر المتهم أو من ينوب عنه، لأنها تعالج التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي من تلقاء نفسه (162).

وقضت محكمة النقض الفرنسية ببطالان الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي تنفيذاً لأمر النذب الصادر إليه، إذ هو استعمل أثناء هذا التنفيذ وسائل غير مشروعة مثل تسجيل مكالمات تليفونية أعدها مأمور الضبط القضائي وذلك بناء على أن هذا المندوب يتقيد في التحقيق الذي يجريه بنفس القواعد التي يخضع لها قاضي التحقيق (163).

ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن مأمور الضبط القضائي المندوب للتحقيق لا يلتزم بالاستعانة بأحد الكتاب لتدوين التحقيق الذي يجريه (164). وهذا القضاء لا يستند إلى أساس سليم من القانون، ذلك أن مأمور الضبط القضائي يلتزم بمراعاة كافة القواعد التي تحكم التحقيق الابتدائي والتي يلتزم بها الأمر بالنذب ذاته. وكيف يجوز إعفاء المندوب من مراعاة ضمان معين، بينما تشدد القانون نحوه فلم يسمح بانتدابه لاستجواب المتهم، وهو موقف يدل على نظرة التحوط التي ينظر بها المشرع إلى مأمور الضبط القضائي للتحقيق (165)، وقد تفادت محكمة النقض المصرية هذا العيب فقضت بأنه يجب على مأمور الضبط القضائي المندوب للتحقيق الاستعانة بكتاب لتدوين التحقيق، والا كان محضره جمعاً للاستدلالات (166).

وتطبيقاً لذلك يجب على مأمور الضبط القضائي المندوب لسماع شاهد معين أن يحلفه اليمين، كما هو الشأن بالنسبة إلى الشهادة المعتبرة إجراء من إجراءات التحقيق، فإذا لم يفعل فإن الشهادة تعتبر مجرد إجراء من إجراءات الاستدلالات (167).

(ثانياً) : يتقيد المندوب بالأعمال التي وردت صراحة في أمر النذب، فلا يملك تجاوزها وبناء على ذلك إذا كان النذب لتفتيش المتهم فلا يكون للمندوب سلطة في تفتيش منزله (168) وإذا ندبه لتفتيش منزل معين للمتهم لا يجوز أن يفتش منزلاً آخر

(161) وقد قضت محكمة النقض بأنه لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجراء التفتيش تنفيذه على الشخص المراد تفتيشه أينما وجده (نقض 9 مايو سنة 1991، الطعن رقم 465 لسنة 1991 ق).

(162) نقض 18 مايو سنة 1953 مجموعة الأحكام س 4 رقم 305 ص 837، 26 أبريل سنة 1955 س 6 رقم 265 ص 886.

(163) (Crim., 12 juin 1952, Bull. No. 153).

(164) (1953, Bull. No. 61; 4 juin 1953, D. 1954, 147.Crim., 4 janv 1940, Bull. No. 3; Ler févr. 1953).

(165) (Boulloc, L'acte d'instruction, p. 40).

(166) نقض 2 فبراير سنة 1961 مجموعة الأحكام س 12 رقم 40 ص 232.

(167) وقد عني قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي بالنص في المادة (1/153) على أن كل شاهد يدعى لسماع أقواله بناء على الانتداب للتحقيق يلتزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة. ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه إذا لم يحضر الشاهد فيجوز لقاضي التحقيق إكراهه على الحضور والحكم عليه بالغرامة.

(168) نقض 100 يناير سنة 1949 مجموعة القواعد ج 7 رقم 878 ص 750.

وإذن النيابة في تفتيش المتهم لا يخول بحسب الأصل القبض عليه إلا أنه إذا كان المتهم لم يذعن للتفتيش. أو بدت منه مقاومة في أثناء ذلك كان لمن يباشر إجراءه أن يتخذ كل ما من شأنه أن يمكنه من القيام بمهمته ولو كان ذلك بطريق الإكراه كما يحق له أن يرسل رجال السلطة

له. ومع ذلك ففي هذه الحالة يجوز للمندوب أن يباشر إجراءات التحقيق الذاتية التي خولها له القانون؟ فإذا أسفر تفتيش شخص المتهم في هذا المثال عن ضبط أشياء تعد حيازتها جريمة، فإن حالة التلبس تكون متوافرة بناء على ذلك⁽¹⁶⁹⁾، ويحق له تفتيش منزله استنادا إلى هذه الحالة. وفي حدود الاعمال المندوب لها فإن لمأمور الضبط القضائي سلطة تنفيذها بالكيفية التي يراها ملائمة بشرط أن يتم ذلك تحت اشرافه فإذا سمح المندوب للتفتيش لرجال الشرطة بدخول المنزل وحدهم قبل حضوره، فإن التفتيش الذي يتم بعد ذلك يقع باطلا. ولا يقدح في ذلك أن يكون الغرض من دخول رجال الشرطة قبله هو مجرد التحفظ على صاحب المسكن أو القبض عليه لان هذا الإجراء هو من مستلزمات التفتيش ويجب أن يتم أيضا تحت اشرافه.

ويلاحظ أنه كثيرا ما يشترط في أمر النذب للقبض والتفتيش أن يكون المتهم متلبسا بالجريمة. وقد قضت محكمة النقض - بحق - بأن حالة التلبس بذاتها لا تستلزم أدنا من سلطة التحقيق لإجراء التفتيش إذا أن هذه الحالة تخول مأمور الضبط القضائي - من تلقاء نفسه - تفتيش شخص ومنزل المتهم⁽¹⁷⁰⁾.

وقد رأى المشرع أن تقييد المندوب بحدود الاعمال المأذون بها قد يؤدي إلى ضياع معالم الحقيقة في ظروف لا تسمح بالالتجاء إلى المحقق الأمر بالنذب للحصول منه على انتداب جديد لمباشرة مزيد من أعمال التحقيق، فنص في المادة (2/71) على أنه للمندوب أن يجري أى عمل آخر من أعمال التحقيق، أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة. ففي هذه الاحوال يرى المشرع أن حق الدولة في العقاب أجدر بالرعاية مما يبرر الخروج عن القواعد العامة لضمان فاعلية الاجراء، وخاصة فيما يتعلق باستجواب المتهم. مثال ذلك أن يكون المتهم مريضا ويخشى تدهور حالته مما يعطل سير التحقيق فيكون من الملائم استجوابه أولا حتى ينير الطريق أمام المحقق، أو يتعدد المتهمون ويكون أحدهم على وشك الموت فيكون من الأفضل استجوابه لعله يقدم للعدالة الادلة الكافية بشأن المتهمين الآخرين، أو أن يلمس مأمور الضبط القضائي بناء على أسباب جدية أن المتهم قد يتعرض حالا لنوع من الضغط والتأثير لتغيير أقواله فيعتمد إلى استجوابه أو أن يكون المجنى عليه مصابا بمرض عقلي فيرى مأمور الضبط القضائي مواجهة المتهم⁽¹⁷¹⁾ كاستجواب - خشية وفاته قبل تمام هذه المواجهة. ويلاحظ في هذه الحالة أن مأمور الضبط مندوبا لاتخاذ إجراء آخر فيباشر الاستجواب من تلقاء نفسه في حالة الاستعجال.

وننبه إلى أن سلطة مأمور الضبط القضائي في تجاوز حدود النذب في حالة الضرورة تتقيد بما يدخل في سلطة المحقق الأمر بالنذب نفسه. وعلى ذلك إذا كان مأمور الضبط القضائي مندوبا من النيابة العامة لتفتيش المتهم ومنزله فلا يجوز له أن يفتش منزل غير المتهم ولو اقتضت ذلك حالة الضرورة، لان النيابة العامة نفسها الأمرة بالنذب لا تملك اتخاذا هذا الإجراء إلا باذن من القاضى الجزئى، ولا يجوز للوكيل ما لا يجوز للاصيل.

(ثالثا) : يتقيد المندوب بالفترة المحددة في أمر النذب : تتحدد ولاية المندوب في مباشرة ما نذب له من إجراءات التحقيق بالفترة الواردة في أمر النذب وله أن يباشر الإجراء في الوقت الذي يراه ملائما طالما كان ذلك في حدود هذه الفترة⁽¹⁷¹⁾. ويجوز تجديد هذه الفترة قبل انقضاءها أو بعده. على أنه إذا كان التجديد بعد انتهائها فإنه يتعين لصحة تنفيذ النذب أن يكون تاليا للتجديد.

للبحث عن هذا المتهم واقتياده نحوه لتنفيذ التفتيش (نقض 11 أكتوبر سنة 1948 مجموعة القواعد ج 8 رقم 650 ص 622) وأنظر نقض 19 فبراير سنة 1952 مجموعة الأحكام س 2 رقم 266 ص 713.

⁽¹⁶⁹⁾ (Crim. 30 oit. 1989, Bull. ne 385.

⁽¹⁷⁰⁾ أنظر نقض 24 يونيو سنة 1968 مجموعة الاحكام س 19 رقم 152 ص 757.

⁽¹⁷¹⁾ نقض 8 فبراير سنة 1970 مجموعة الاحكام س 21 رقم 57 ص 230.

فإذا لم يحدد في أمر النذب فترة ما، فإنها تتحدد بولاية المحقق الأمر بالنذب على الدعوى، فإذا خرجت من حوزته أما بإحالتها للمحكمة أو بإصدار أمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى فإن المندوب تنتهي صفته بقوة القانون⁽¹⁷²⁾. وكل تأخير في تنفيذ النذب طالما تم في حدود الفترة المسموح بها قانونا لا يترتب عليه تأثير في صحة الإجراء ويقتصر الأمر على ما للمحكمة من سلطة في تقدير قيمة الدليل المستمد من هذا الإجراء على ضوء مبررات التأخير⁽¹⁷³⁾.

اثبات النذب بالكتابة :

يشترط في النذب - بوصفه من إجراءات التحقيق - أن يكون مكتوبا. واستقر قضاء محكمة النقض بأنه لا يكفي في النذب للتحقيق مجرد الأمر الشفوي، ولكن يكفي أن يكون للأمر أصل مكتوب بغض النظر عن إبلاغ مضمونه إلى مأمور الضبط القضائي بإشارة تليفونية، ودون عبء لما إذا كان تبليغ هذا الأمر مثبتا في دفتر الإشارة التليفونية⁽¹⁷⁴⁾. ولا يستعاض عن أصل المكتوب أن يقرر الأمر بالنذب بعد تنفيذه أنه قد أصدر لمأمور الضبط القضائي⁽¹⁷⁵⁾. ولا يشترط في أمر النذب الصادر من المندوب الاصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتا بالكتابة، لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه له وإنما يجريه باسم النيابة الأمرة⁽¹⁷⁶⁾.

وإذا توافر الاصل المكتوب، فلا يشترط أن يكون بيد مأمور الضبط القضائي وقت تنفيذ النذب⁽¹⁷⁷⁾. وليس في القانون ما يمنع من تبليغ المندوب بالأمر الصادر إليه تليفونيا لسرعة تنفيذه طالما كان له أصل مكتوب وقت مباشرة الإجراء⁽¹⁷⁸⁾. وإذا خول الأمر بالنذب المندوب أن يندب غيره، فلا يشترط في هذا النذب الفرعي أن يكون مكتوبا بل يكفي فيه الاذن الشفوي، وذلك لأنه يستند إلى الأمر الاصيل الصادر بالنذب ومنه يستمد صفته في التحقيق⁽¹⁷⁹⁾. ولا يحول دون صدور الأمر بالنذب كتابة أن يفقد هذا الأمر من ملف الدعوى، طالما أن المحكمة قد استظهرت من التحقيق الذي أجرته أن ثمة أمر مكتوب قد صدر من قبل⁽¹⁸⁰⁾.

واستثناء من 1024/3075 للكتابة في أمر النذب، فقد ذهب 2025/3075 محكمة النقض بأنه يكفي في نذب معاون النيابة لتفتيش 2044/3075 بأكملها طبقا للمادة (27) من القانون رقم 43 لسنة 1965، أن يكون هذا النذب شفويا عند الضرورة، بشرط أن يكون لهذا النذب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.

كما إذا أثبت معاون النيابة الذي أصدر اذن التفتيش في صدر الاذن أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة⁽¹⁸¹⁾.

⁽¹⁷²⁾ ويلاحظ أن الأمر بعدم وجود وجه لعدم معرفة الفاعل لا تنتهي به الدعوى الجنائية وإنما تظل الدعوى قائمة حتى تنقضي بمضي المدة. وبالتالي فإن ولاية النيابة بتحقيقها تظل قائمة طوال هذه المدة. كما يلاحظ من ناحية أخرى أن أوامر الضبط والإحضار تنتهي بمضي 6 شهور من تاريخ صورتها ما لم تجدد لمدة أخرى (المادة 139) اجراءات.

⁽¹⁷³⁾ قضت محكمة النقض بأنه إذا رأت محكمة الموضوع أن الفترة التي انقضت بين تاريخ صدور الاذن وبين تاريخ حصول التحقيق بالفعل لها ما يسوغها، وبنت ما رأيته من ذلك على أسباب مقبولة، فلا يصح أن ينعى عليها فيما ارتأته (نقض 15 يناير سنة 1945 مجموعة القواعد ج 6 رقم 460 ص 603).

⁽¹⁷⁴⁾ 22 ديسمبر سنة 1940 ج 5 رقم 713 ص 327، نقض 17 يناير سنة 1944 مجموعة القواعد ج 6 رقم 288 ص 385.

⁽¹⁷⁵⁾ نقض 31 ديسمبر سنة 1934 مجموعة القواعد ج 3 رقم 306 ص 406.

⁽¹⁷⁶⁾ نقض 23 يناير سنة 1978 مجموعة الاحكام س 29 رقم 15 ص 83.

⁽¹⁷⁷⁾ 20 ديسمبر سنة 1943 مجموعة القواعد ج 6 رقم 278 ص 366.

⁽¹⁷⁸⁾ نقض 12 فبراير 1945 مجموعة القواعد ج 6 رقم 501 ص 644.

⁽¹⁷⁹⁾ نقض 9 فبراير سنة 1959 مجموعة الاحكام س 10 رقم 36 ص 167.

⁽¹⁸⁰⁾ أنظر نقض 3 يونية 1968 مجموعة الاحكام س 19 رقم 124 ص 622.

⁽¹⁸¹⁾ نقض 23 فبراير 1970 مجموعة الاحكام س 21 رقم 69 ص 284، الدكتور/ أحمد فتحي سرور : المرجع السابق : ص 375 حتى ص 386.